

**똑똑!**  
**개발제한구역**  
길라잡이

2016년 1월



# CONTENTS

## 제1장 개발제한구역 소개

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. 지정 목적                 | 4 |
| 2. 전국 개발제한구역 현황도         | 5 |
| 3. 수도권 개발제한구역 현황도        | 6 |
| 4. 경기도 개발제한구역 면적 및 인구 현황 | 7 |

## 제2장 개발제한구역 내 허용시설

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. 개발제한구역 내 허용시설      | 8  |
| 2. 허가, 신고 세부기준        | 13 |
| 3. 허가, 신고없이 할 수 있는 행위 | 16 |

## 제3장 불법행위에 대한 벌칙

|               |    |
|---------------|----|
| 1. 행정처분 및 벌칙  | 20 |
| 2. 이행강제금      | 22 |
| 3. 이행강제금 산정기준 | 24 |
| 4. 과태료 부과기준   | 26 |

## 제4장 개발제한구역 주민지원사업

|                |    |
|----------------|----|
| 1. 주민지원사업 개요   | 28 |
| 2. 주민지원사업 사진   | 30 |
| 3. 주민지원사업 추진실적 | 32 |

## 제5장 개발제한구역 해제관련 규정

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. 개발제한구역 해제     | 36 |
| 2. 소규모 단절토지 해제기준 | 37 |
| 3. 경계선 관통대지 해제기준 | 38 |
| 4. 집단취락 해제기준     | 39 |

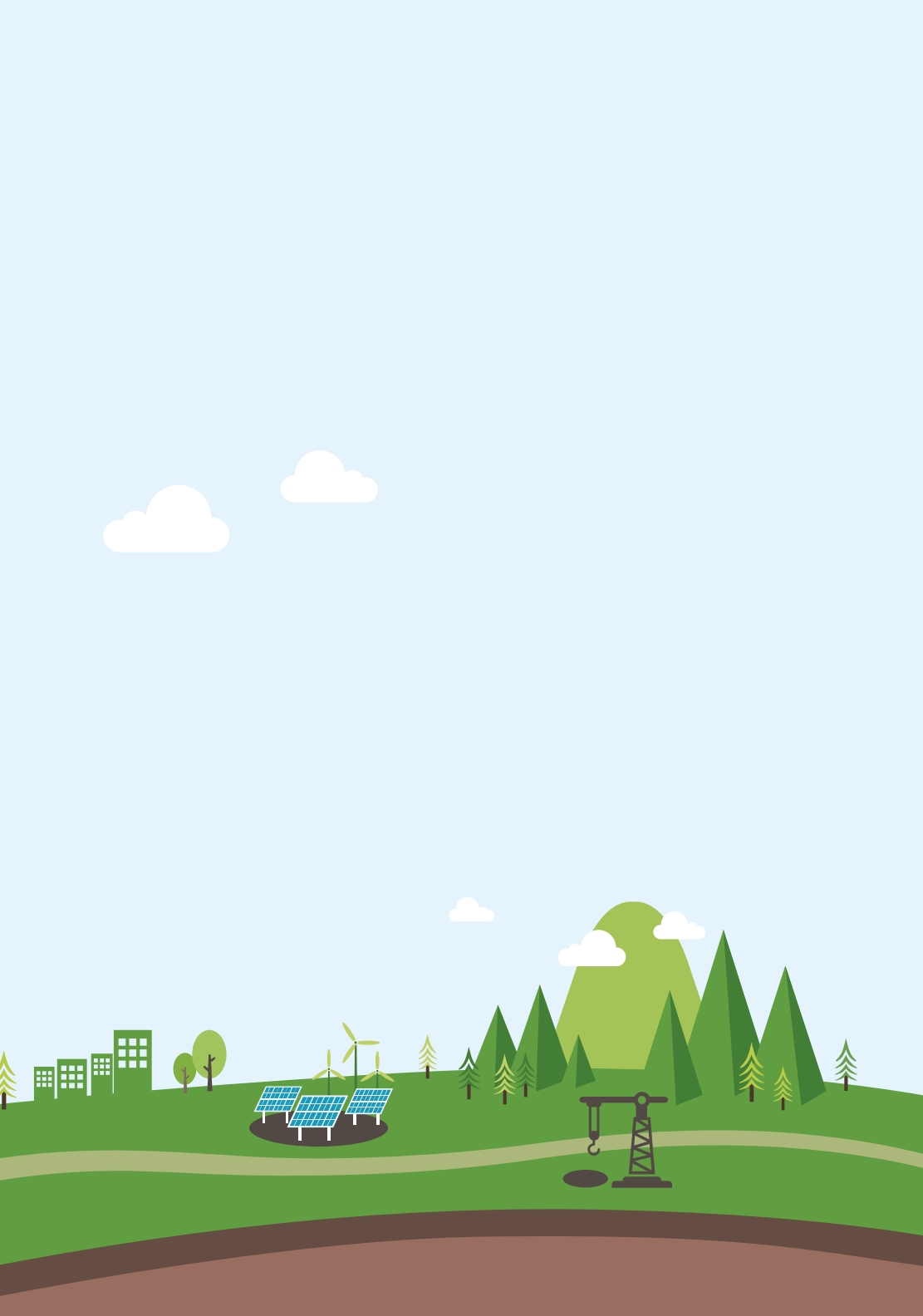
## 제6장 개발제한구역 해제절차

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 국책사업                     | 40 |
| 2. 지역현안사업                   | 41 |
| 3. 집단취락, 소규모 단절토지, 경계선 관통대지 | 42 |

## 제7장 규제개선 사항(2013년 ~2015년)

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. 생활 불편사항 개선          | 44 |
| 2. 기업·주민의 경제적 부담완화     | 46 |
| 3. 기업규제 개선             | 46 |
| 4. 주민지원 사업 확대          | 48 |
| 5. 공공사업 행정절차 간소화       | 48 |
| 6. 개발제한구역 해제 절차기준 완화   | 48 |
| ※ 개발제한구역 불편, 불법 신고 연락처 | 49 |





# 개발제한구역 소개

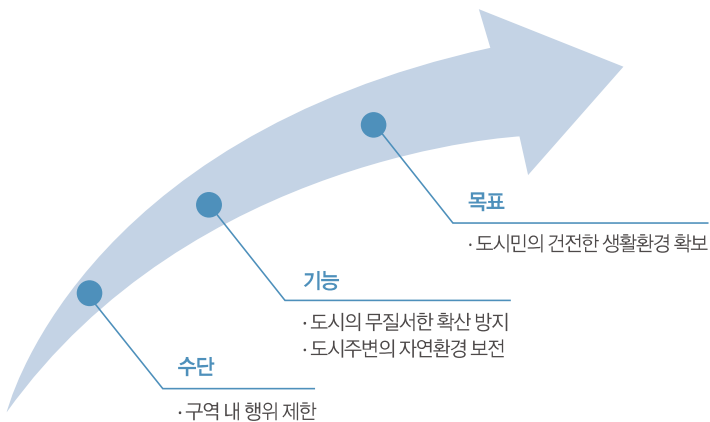
## 1. 지정 목적

### 1. 개발제한구역이란 무엇인가?

- 개발제한구역은 지정목적에 맞게 도시외곽의 녹지지역을 대상으로 환상 벨트형으로 지정, 개발을 제한하고 토지이용규제가 다른지역에 비해 강한 지역입니다.
- 우리나라 개발제한구역은 RDZ(개발제한구역: Restricted Development Zone)라고 불리우나, 일반 국민들은 Green-Belt라고 하여 함께 통용하고 있습니다.

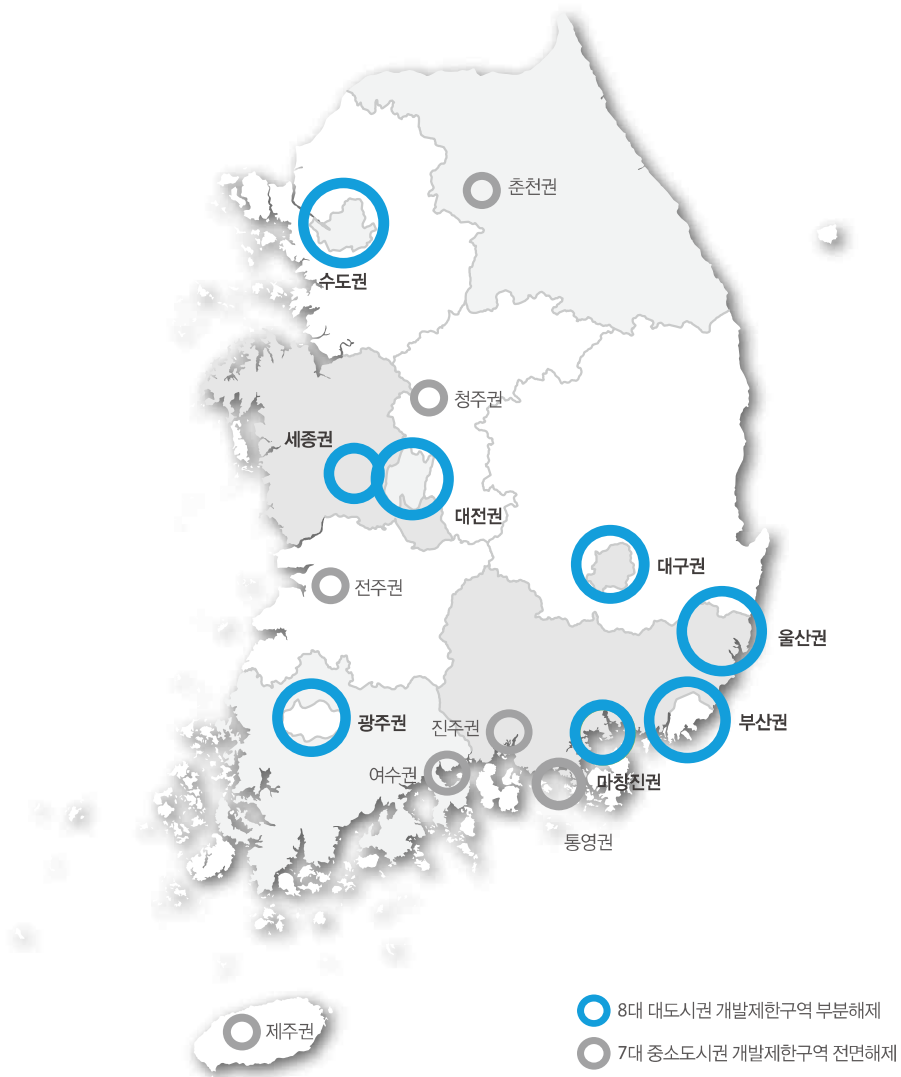
### 2. 개발제한구역의 지정목적은?

- 수도권외의 경우 인구 및 산업의 집중화 억제를 위한 목적이 강함

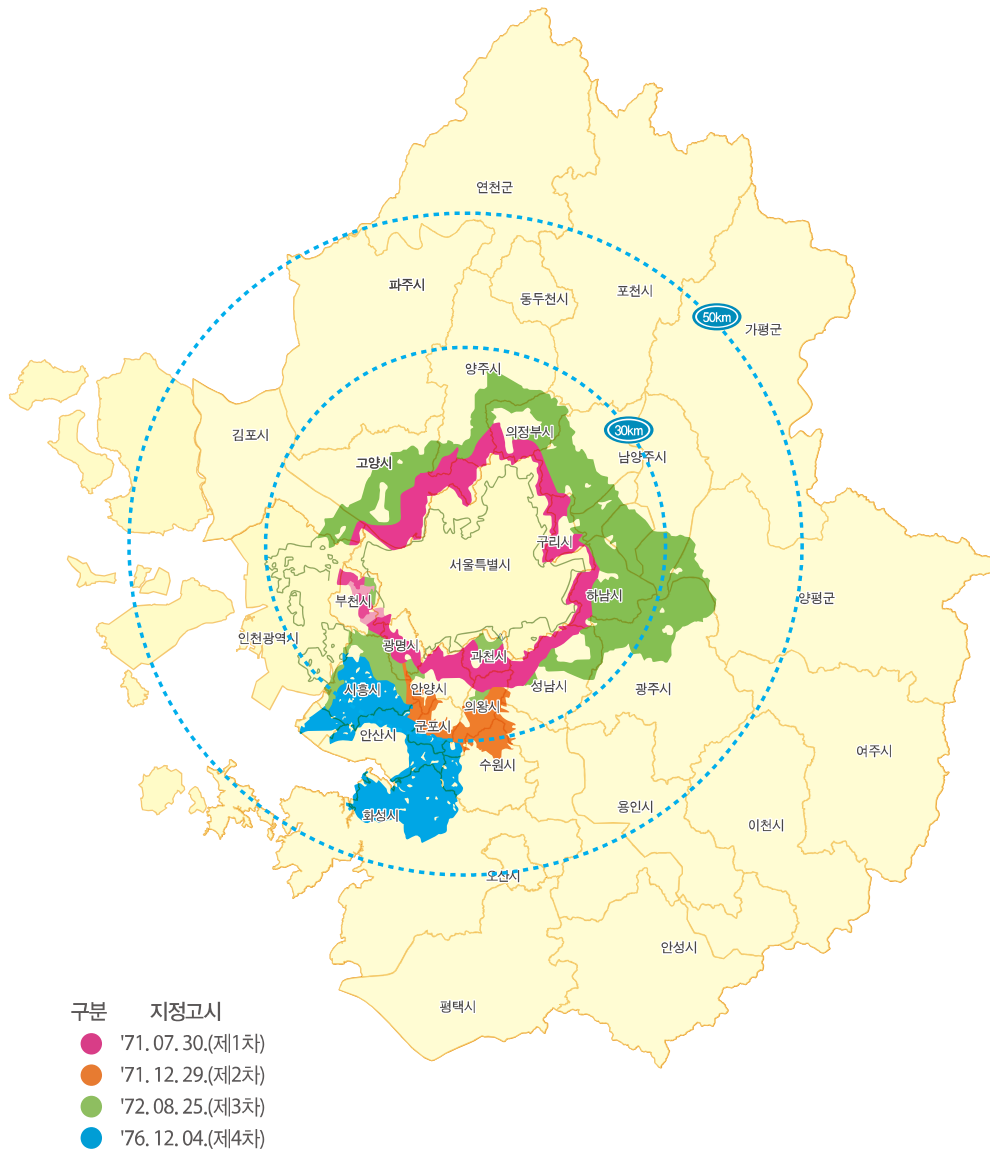




## 2. 전국 개발제한구역 현황도



### 3. 수도권 개발제한구역 현황도



## 4. 경기도 개발제한구역 면적 및 인구 현황

### 지정연혁

(2015. 12. 31. 기준)

| 지정일                   | 해제일                | 지정면적(km <sup>2</sup> ) | 해제면적(km <sup>2</sup> ) | 현재면적(km <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| '71.7.30. ~ '76.12.4. | 2000.1. ~ 2015.12. | 1,302.08               | 127.060                | 1,171.339              |

### 구역현황 (2000.1.1. ~ 2015.11.30.)

| 사군구     | 행정구역면적<br>(km <sup>2</sup> ) ㉠ | 개발제한구역<br>면적(km <sup>2</sup> ) ㉡ | 구역 비율<br>㉡/㉠(%) | 개발제한구역<br>주민수(명) | 개발제한구역<br>세대수(호) | 개발제한구역<br>해제면적(km <sup>2</sup> )    |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 전국      | 100,188.08                     | 3,857.609                        | 3.9             | 118,814          | 48,357           | 1,535.812<br>('00.1.1 ~ '15.12.31.) |
| 경기도(31) | 10,172.31                      | 1,171.339                        | 11.5            | 51,160           | 21,175           | 127.060                             |
| 경기도(21) | 4,934.61                       | 1,171.339                        | 23.7            |                  |                  | ( '00.1.1 ~ '15.12.31.)             |
| 남부      | 3,783.35                       | 669.772                          | 17.7            | 23,813           | 11,365           | 86.794                              |
| 수원시     | 121.14                         | 29.447                           | 24.3            | 1,528            | 733              | 3.300                               |
| 성남시     | 141.68                         | 48.788                           | 34.4            | 506              | 279              | 6.012                               |
| 부천시     | 53.44                          | 16.687                           | 31.2            | 463              | 229              | 3.723                               |
| 안양시     | 58.46                          | 30.154                           | 51.6            | 529              | 220              | 1.474                               |
| 안산시     | 149.40                         | 37.825                           | 25.3            | 1,762            | 709              | 2.085                               |
| 용인시     | 591.37                         | 3.600                            | 0.6             | -                | -                | -                                   |
| 광명시     | 38.50                          | 15.306                           | 39.7            | 622              | 287              | 13.996                              |
| 시흥시     | 135.02                         | 86.256                           | 63.9            | 4,100            | 2,146            | 25.274                              |
| 군포시     | 36.46                          | 22.704                           | 62.3            | 270              | 110              | 1.977                               |
| 화성시     | 689.58                         | 91.372                           | 13.3            | 2,774            | 1,162            | 4.848                               |
| 김포시     | 276.64                         | 17.006                           | 6.1             | 210              | 119              | 1.804                               |
| 광주시     | 430.99                         | 104.359                          | 24.2            | 972              | 407              | 2.131                               |
| 하남시     | 93.04                          | 71.886                           | 77.3            | 4,881            | 2,567            | 14.524                              |
| 의왕시     | 53.97                          | 46.688                           | 86.5            | 1,431            | 668              | 3.110                               |
| 양평군     | 877.81                         | 17.143                           | 2.0             | 1,158            | 453              | 0.057                               |
| 과천시     | 35.85                          | 30.551                           | 85.2            | 2,607            | 1,276            | 2.479                               |
| 북부      | 1,151.26                       | 501.567                          | 43.6            | 27,347           | 9,810            | 40.266                              |
| 고양시     | 268.04                         | 119.365                          | 44.5            | 7,366            | 2,403            | 15.068                              |
| 의정부     | 81.54                          | 57.970                           | 71.1            | 4,407            | 1,942            | 5.920                               |
| 남양주     | 458.05                         | 226.567                          | 49.5            | 9,118            | 3,435            | 14.553                              |
| 구리시     | 33.31                          | 20.500                           | 61.5            | 1,748            | 715              | 2.870                               |
| 양주시     | 310.32                         | 77.165                           | 24.9            | 4,708            | 1,315            | 1.855                               |

| 사군      | 행정구역면적<br>(km <sup>2</sup> ) ㉠ | 면적(km <sup>2</sup> ) ㉡ | 구역 비율<br>㉡/㉠(%) | 주민수(명)  | 세대수(호) | 개발제한구역<br>해제면적(km <sup>2</sup> ) |
|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------|---------|--------|----------------------------------|
| 전국      | 100,188.08                     | 3,857.609              | 3.9             | 118,814 | 48,357 | 1,535.812                        |
| 경기도(21) | 4,934.61                       | 1,171.339              | 23.7            | 51,160  | 21,175 | 127.06                           |
| 남부(16)  | 3,783.35                       | 669.772                | 17.7            | 23,813  | 11,365 | 86.794                           |
| 북부(5)   | 1,151.26                       | 501.567                | 43.6            | 27,347  | 9,810  | 40.266                           |

- ※ 1. 도 개발제한구역 면적(1,171.339km<sup>2</sup>)은 도 전체면적(31개시군-10,172.31km<sup>2</sup>)의 11.5%를 차지  
 2. 도 개발제한구역 인구(51,160명)은 도 전체인구(12,762,436명)의 0.4%를 차지  
 3. 도 개발제한구역 면적(1,171.339km<sup>2</sup>)은 전국 개발제한구역 면적(3,857.609km<sup>2</sup>)의 30.4%를 차지

# 개발제한구역 내 허용시설

## 1. 개발제한구역 내 허용시설(개발제한구역법 시행령 별표1)

### 1. 개발제한구역의 보전 및 관리에 도움이 될 수 있는 시설

- 가. 공공공지 및 녹지
- 나. 하천 및 운하
- 다. 등산로, 산책로, 어린이놀이터, 간이휴게소 및 철봉, 평행봉, 그 밖에 이와 비슷한 체력단련시설
- 라. 실외체육시설
- 마. 시장·군수·구청장이 설치하는 소규모 실내 생활체육시설
- 바. 실내체육관
- 사. 골프장
- 아. 휴양림, 삼림욕장, 치유의 숲 및 수목원
- 자. 청소년수련시설
- 차. 자연공원
- 카. 도시공원
- 타. 잔디광장 및 피크닉장 및 야영장
- 파. 탑 또는 기념비
- 하. 개발제한구역 관리·전사·홍보관련시설
- 거. 수목장림
- 너. 방재시설
- 더. 저수지 및 유수지
- 러. 서바이벌게임 관련 시설
- 머. 자전거이용시설(자전거 수리·대여소, 휴식소를 가설건축물로 설치 가능)

### 2. 개발제한구역을 통과하는 선형시설과 필수시설

- |               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 가. 철도         | 아. 공동구                                                |
| 나. 궤도         | 자. 전기공급시설(연료전지 설비, 태양에너지 설비, 지열에너지 설비를 도시계획시설로 설치 가능) |
| 다. 도로 및 광장    | 차. 전기통신시설·방송시설 및 중계탑 시설                               |
| 라. < 삭제 >     | 카. 송유관                                                |
| 마. 관개 및 발전용수로 | 타. 집단에너지공급시설                                          |
| 바. < 삭제 >     | 파. 버스 차고지 및 그 부대시설                                    |
| 사. 수도 및 하수도   | 하. 가스공급시설                                             |

### 3. 개발제한구역 내 입지하여야만 가능과 목적이 달성되는 시설

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 가. 공항(헬기장 포함)            | 타. 장사 관련 시설                    |
| 나. 항만                    | 파. 환경오염방지시설                    |
| 다. 환승센터                  | 하. 공사용 임시 가설건축물 및 임시시설         |
| 라. 주차장                   | 거. 동물보호시설                      |
| 마. 학교                    | 너. 문화재의 복원과 문화재관리용 건축물         |
| 바. 지역공공시설                | 더. 경찰훈련시설                      |
| 사. 국가의 안전보안업무의 수행을 위한 시설 | 러. 택배화물 분류 관련 시설               |
| 아. 폐기물처리시설               | 머. 택시공영차고지 및 그 부대시설            |
| 자. 자동차 천연가스 공급시설         | 버. 수소연료공급시설                    |
| 차. 유류저장 설비               | 서. 전세버스 및 화물자동차차고지             |
| 카. 기상시설                  | 어. 그밖에 이와 유사한 것으로서 입지가 불가피한 시설 |

### 4. 국방·군사시설 및 교정시설

### 5. 개발제한구역 주민의 주거·생활편익 및 생업을 위한 시설

- 동식물 관련 시설과 농수산물 보관 및 관리 관련 시설은 농림업 또는 수산업 종사자 설치하는 경우만 해당
- 동식물 관련 시설의 종류와 규모는 조례로 정할 수 있음(각 시설규모는 20% 범위 내 완화 가능)
- 축사, 작물 재배사의 구조와 입지기준은 시·군·구 조례로 정함
- 1가구당 1개 시설만 건축가능

#### 가. 동식물 관련 시설

##### 1) 축사

- 1가구당 기존 면적을 포함하여 1,000㎡(수도권은 500㎡) 이하로 설치
- 과수원 및 초지의 축사는 1가구당 100㎡ 이하로 설치

##### 2) 잠실(蠶室)

- 뽕나무밭 조성면적 2,000㎡당 또는 뽕나무 1,800주당 50㎡ 이하

##### 3) 저장창고

- 소·말 등의 사육과 낙농을 위하여 설치하는 경우

- 4) 양어장
  - 유자·하천·저습지 등 농업생산성이 극히 낮은 토지에 설치
- 5) 사육장
  - 1가구당 기존면적을 포함하여 300㎡ 이하
- 6) 작물재배사
  - 1가구당 기존면적을 포함하여 500㎡ 이하
- 7) < 삭제 >
- 8) 퇴비사 및 발효퇴비장
  - 기존면적을 포함하여 300㎡ 이하
- 9) 육묘 및 종묘배양장
  - 수경재배·시설원예 등 작물재배를 위한 경우
- 10) 온실
  - 온실 가동에 필요한 기계 실 및 관리실은 66㎡ 이하로 설치 가능

#### 나. 농수산물 보관 및 관리 관련 시설

- 1) 창고
  - 영농에 종사자로 토지에서 생산되는 생산물·수산물을 저장하기 위한 경우와 농기계를 보관하기 위한 경우, 기존면적을 포함 150㎡ 이하
  - 토지면적이 10,000㎡ 초과시 초과면적 10/1000만큼 추가 설치 가능
  - 농기계 보관용 200㎡ 이하
- 2) 담배 건조실
  - 앞담배 재배면적의 5/1000 이하
- 3) 임시 가설건축물
  - 100㎡ 이하, 해태건조처리장 200㎡ 이하
- 4) 지역특산물가공·판매장
  - 지정당시 거주자, 5년이상 거주자로서 지역 특산물을 생산하는 자는 1가구당 300㎡ 이하
  - 마을공동(해제취락 포함) 1,000㎡ 이하
  - 임야에는 설치할 수 없음
- 5) 관리용 건축물
  - 토지(부지)면적 10/1,000이하, 66㎡ 이하

#### 다. 주택 (「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 단독주택)

- 지정 당시부터 지목이 대인 토지와 기존의 주택이 있는 토지에만 신축 가능
- 농업인으로서 기존 주택을 소유하고 거주하는 자는 영농의 편의를 위해 기존 주택을 철거하고 자기 소유의 농장(과수원)에 신축 가능

- 공익사업의 시행으로 거주할 수 없게 된 경우와 재해로 인해 거주할 수 없게 된 경우 자기 소유의 토지에 신축 가능
- 지정 이전부터 건축되어 있는 주택 또는 지정 이전부터 다른 사람 소유의 토지에 건축되어 있는 주택으로서 토지소유자의 동의를 받지 못하여 증축 또는 개축 할 수 없는 주택을 취락지구에 신축 가능

#### 라. 근린생활시설

- 주택을 용도변경한 근린생활시설 또는 1999년 6월 24일 이후에 신축된 근린생활시설만 증축 가능
- 지정 당시부터 지목이 대인 토지와 지정 당시부터 있던 기존의 주택이 있는 토지에만 근린생활 시설 신축 가능
- 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 경우 자기 소유의 토지에 신축 가능
- 1) 슈퍼마켓 및 일용품소매점
- 2) 휴게음식점·제과점 및 일반음식점
  - 건축할 수 있는 지는 5년이상 거주자 또는 지정 당시 거주자
  - 소유자는 인접한 토지를 이용하여 300㎡ 이하의 주차장 설치 가능
  - (다른 용도로 변경하는 경우에는 주차장 부지를 원래의 지목으로 환원)
- 3) 이용원·미용원 및 세탁소
  - 세탁소는 공장이 부설된 것은 제외
- 4) 의원·치과의원·한의원·침술원·점골원 및 조산소
- 5) 탁구장 및 체육도장
- 6) 기원
- 7) 당구장
- 8) 금융업소·사무소 및 부동산중개업소
- 9) 수리점(자동차전문정비업소, 자동차경정비업소를 포함)
- 10) 사진관·표구점·학원·장외사 및 동물병원
- 11) 목공소·방앗간 및 독서실

#### 마. 주민 공동이용시설

- 1) 마을 진입로, 농로, 제방
  - 주민이 마을 공동으로 축조하는 경우만 해당(집단취락 해제된 지역 포함)
- 2) 마을 공동주차장, 마을 공동작업장, 경로당, 노인복지관, 마을 공동회관 및 읍·면·동 복지회관
  - 지방자치단체가 설치하거나 마을 공동으로 설치하는 경우만 해당
  - 읍·면·동 복지회관은 예식장 등 집회장, 독서실, 상담실, 그 밖에 읍·면·동 또는 마을단위 회의장 등으로 사용하는 다용도시설

- 3) 공동구판장, 하치장, 창고, 농기계보관창고, 농기계수리소, 농기계유류판매소, 선착장 및 물양장
  - 지방자치단체 또는 조합이 설치하거나 마을 공동으로 설치하는 경우만 해당
  - 농기계수리소는 가설건축물 구조로서 수리용 작업장 외의 관리실·대기실과 화장실은 건축 연면적 30㎡ 이하로 설치 가능
  - 공동구판장은 지역생산물 저장·처리·단순가공 포장과 직접 판매를 위한 경우(30/100 미만의 면적 범위에서 슈퍼마켓, 소매점, 휴게음식점, 금융업소 또는 방앗간으로 사용 가능)
  - 건축연면적 1,000㎡ 이하로 설치
- 4) 공판장 및 화훼전시판매시설
  - 공판장은 해당 지역에서 생산되는 농산물의 판매를 위하여 「농업협동조합법」에 따른 지역조합이 설치하는 경우만 해당
  - 화훼전시판매시설은 시장·군수·구청장이 화훼의 저장·전시·판매를 위하여 설치하는 것
- 5) 상여보관소, 간이휴게소, 간이쓰레기소각장, 어린이놀이터 및 유아원
- 6) 간이 급수용 양수장
- 7) 낚시터시설 및 그 관리용 건축물
  - 기존의 저수지 또는 유지를 이용하여 지방자치단체 또는 마을 공동으로 설치·운영하거나 기존의 양어장을 이용하여 5년 이상 거주자가 설치하는 경우만 해당
  - 낚시용 좌대, 비가림막 및 차양막을 설치할 수 있고 50㎡ 이하의 관리실을 임시가설건축물로 설치 가능
- 8) 미곡종합처리장
  - 지역농업협동조합이 개발제한구역에 1,000ha 이상의 마작이 생산에 제공되는 농지가 있는 시·군·구에 설치(1개소)하는 경우로서 건축연면적 부대시설 면적을 포함하여 2,000㎡ 이하
- 9) 목욕장: 마을 공동으로 설치·이용하는 경우
- 10) 휴게소(고속국도에 설치하는 휴게소는 제외한다), 주유소 및 자동차용 액화석유가스 충전소
  - 시장·군수·구청장이 수립하는 배치계획에 따라 시장·군수·구청장 또는 지정 당시 거주자가 국도·지방도 등 간선도로변에 설치하는 경우만 해당, 다만 도심의 자동차용 액화석유가스 충전소를 이전하여 설치하는 경우에는 해당 사업자만 설치 가능
  - 지정 당시 거주자가 설치하는 경우에는 각각의 시설에 대하여 1회만 설치 (공공사업 철거, 기존 시설을 철거한 경우 제외)
  - 휴게소 및 자동차용 액화석유가스 충전소의 부지면적은 3,300㎡ 이하로, 주유소의 부지면적은 1,500㎡ 이하
  - 주유소 및 자동차용 액화석유가스 충전소 소유자는 그 부대시설로서 세차시설, 자동차 간이정비 시설(자동차관리법 시행령 제12조 제1항에 따른 자동차정비업시설의 종류에 해당하지 아니하는 정비시설을 말함) 및 소매점을 설치 가능
  - 휴게소는 해당 도로연장이 10km 이내인 경우에는 불가하며 주유소 및 자동차용 액화석유 가스 충전소의 시설 간 간격 등 배치 계획의 수립기준은 국토교통부령으로 정함
- 11) (도로변에 설치하는) 버스 간이승강장



12) (마을공동으로 설치하는) 효열비, 유래비, 사당, 동상, 그 밖에 이와 비슷한 시설

13) 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설(2,000㎡ 이하, 1회에 한정)

※ 임야에는 설치 불가

## 바. 공중화장실

### 사. 야영장

- 마을공동 또는 지정 당시 거주자만 각1회에 한하여 설치 가능
- 설치할 수 있는 시설의 수는 사·도지사가 수립·공고한 배분계획에 따름
- 임야인 토지로서 석축·옹벽 설치를 수반하거나 생태·자연도 1등급 권역은 설치 불가

### 아. 실외체육시설 (1. 라의 실외체육시설은 제외)

- 마을공동 또는 지정 당시 거주자만 각1회에 한하여 설치 가능
- 설치할 수 있는 시설의 수는 사·도지사가 수립·공고한 배분계획에 따름
- 임야인 토지는 설치 불가

## 2. 허가, 신고 세부기준

### 1. 일반적 기준

- 가. 개발제한구역의 훼손을 최소화할 수 있도록 최소 규모로 설치하여야 함.
- 나. 해당 지역과 그 주변지역에 대기, 수질, 토질, 소음·진동·분진 등에 따른 환경오염, 생태계 파괴, 위해 발생 등이 예상되지 않아야 함. 다만, 환경오염의 방지, 위해의 방지, 조경, 녹지의 조성, 완충 지대의 설치 등의 조건을 붙이는 경우 허용
- 다. 해당 지역과 그 주변지역에 있는 역사적·문화적·향토적 가치가 있는 지역을 훼손하지 않아야 함.
- 라. 토지의 형질을 변경하거나 죽목을 벌채하는 경우에는 표고, 경사도, 숲의 상태, 인근 도로의 높이와 배수 등을 고려하여야 함.
- 마. 도시계획시설의 설치 연면적 3 000㎡ 이상의 건축물의 건축 및 10 000㎡ 이상의 토지형질 변경에 대하여는 관리계획이 수립되지 아니하였거나 수립된 관리계획의 내용에 위반되는 경우에는 불허.
- 바. 임야 또는 경지정리된 농지는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치를 위한 부지에서 가능하면 제외하여야 함.
- 사. 건축물을 건축하기 위한 대지면적이 60㎡미만인 경우에는 건축물의 건축을 불허. 다만, 기존의 건축물을 개축하거나 재축하는 경우에는 허용.
- 아. 빗물이 땅에 쉽게 스며들 수 있도록 가능하면 투수성 포장을 하여야 함.
- 자. 안전·침수대책을 수립한 경우를 제외하고는 방재지구, 자연재해위험개선지구, 붕괴위험지역에는 건축물의 건축을 불허.

## 2. 건축물의 건축 또는 공작물의 설치

가. 건폐율 60% 이하로 건축하되 높이 5층 이하, 용적률 300% 이하

나. 주택 또는 근린생활시설을 건축하는 경우에는 다음의 어느 하나에 따름.

건폐율 60% 이하로 건축하는 경우: 높이 3층 이하, 용적률 300% 이하로서 기존 면적을 포함하여 연면적 232㎡

※ 지정 당시 거주자는 300㎡ 이하까지 1회에 한해 증축 가능

2) 건폐율 20% 이하로 건축하는 경우: 높이 3층 이하, 용적률 100% 이하

다. 둘 이상의 필지에 같은 용도의 건축물이 각각 있는 경우 합필 가능. 이 경우 주택 및 근린생활시설은 나목2)(취락지구의 경우: 건폐율 40% 이내로 건축하고 높이 3층 이하, 용적률 100% 이하)의 기준에 적합하여야 하며, 주택을 다세대주택으로 건축하는 경우에는 기존의 주택호수를 초과하지 아니하여야 함.

라. 건축물 또는 공작물 중 기반시설로서 건축 연면적이 1,500㎡ 이상이거나 토지의 형질변경 면적이 5,000㎡ 이상인 시설은 도시계획시설로 설치하여야 한다. 다만, (개발제한구역 내 허용시설: 별표 1)에서 별도로 규정하고 있는 경우에는 그에 따름.

마. 도로·상수도 및 하수도가 설치되지 아니한 지역은 원칙적으로 건축 불허. 다만, 시장·군수·구청장이 인정(무질서한 개발을 초래하지 않는다)하는 경우 허용

바. 법 또는 시행령에서 건축이 허용되는 건축물 또는 공작물은 「옥외광고물 등 관리법」에 적합하게 간판 등을 설치할 수 있음.

## 3. 토지의 형질변경 및 물건의 적치

가. 토지의 형질변경면적은 건축물의 건축면적 및 공작물의 바닥면적의 2배 이하로 한다. 다만, 다음의 경우에는 그 해당 면적으로 함.

1) 축사 및 미곡종합처리장은 바닥면적의 3배 이하

2) 주택 또는 근린생활시설의 건축을 위한 대지조성의 경우 기존면적 포함 330㎡ 이하

3) 개발제한구역 내 입지허용시설 건축물 및 공작물과 관련하여 이 영 및 다른 법령에서 토지의 형질변경을 수반하는 시설을 설치할 것을 따로 규정한 경우에는 그 규정에서 허용하는 범위

나. 토지형질변경 시 해당 필지의 잔여면적이 60㎡ 미만인 경우에는 그 나머지 토지를 포함하여 토지의 형질변경을 할 수 있다. 다만, 토지의 형질변경 전에 미리 토지분할을 한 경우로서 토지의 형질변경 면적에 적합하지 않게 분할한 경우에는 허용 안 됨.

- 다. 법 제12조제1항제1호 각 목의 건축물(축사, 공사용 임시시설건축물 및 임시시설은 제외한다)의 건축 또는 공작물의 설치를 위한 토지의 형질변경 면적이 200㎡를 초과하는 경우에는 토지의 형질 변경 면적의 5% 이상에 해당하는 면적에 대하여 식수 등 조경을 하여야 함.
- 라. 공공사업에 건축물 또는 공작물이 있는 토지의 일부가 편입된 경우에는 편입된 면적만큼 토지의 형질변경을 할 수 있다. 이 경우 편입되지 아니한 대지와 연결하여 새로 조성한 면적만으로는 관계 법령에 따른 시설의 최소 기준면적에 미달하는 경우에는 그 최소 기준면적까지 대지를 확장 가능.
- 마. 형질변경의 대상인 토지가 연약한 지반인 경우에는 그 두께·깊이·지하수위 등의 조사와 지반의 지지력·내려앉음·숫아오름에 대한 시험을 하여 환토·다지기·배수 등의 방법으로 그 토지를 개량 하여야 함.
- 바. 토지의 형질변경에 수반되는 성토 및 절토(切土)에 따른 비탈면 또는 절개면에는 옹벽 또는 석축의 설치 등 안전조치를 하여야 함.
- 사. 토석의 채취는 주변의 상황·교통 및 자연경관 등을 종합적으로 고려하여야 한다.  
철도, 고속도로, 국도 및 시가지와 연결되는 간선도로의 가시권(可視圈)에서는 재해에 따른 응급 조치가 아니면 토석의 채취를 허가하면 안 됨. 이 경우 가시권은 철도·고속도로로부터 2km 이내, 국도·간선도로는 1km 이내의 지역.
- 아. 물건의 적치는 대지화되어 있는 토지에만 할 수 있으며, 물건의 적치장에는 물건의 단순관리를 위한 가설건축물을 연면적 20㎡ 이하의 범위 내 설치 가능.

#### 4. 취락지구로의 이축 및 이주단지의 조성

- 가. 공익사업 시행에 따라 철거된 건축물을 이축하기 위한 이주단지의 규모는 주택 20호 이상. 다만, 이축 또는 이주대상인 건축물로부터 2km 이내에 취락지구가 없거나 시장·군수·구청장이 이주 단지의 위치를 지정하는 경우 10호 이상 가능.
- 나. 이축 및 이주단지는 철거지를 관할하는 시·군·구의 지역에만 조성. 다만, 시·군·구에 취락지구가 없거나 관할 지역의 취락지구에 이축수요를 수용할 수 없는 경우 또는 이주단지의 조성할 부지가 없는 경우에는 인접 시장·군수·구청장과 협의하여 그 시·군·구의 지역에 이축 또는 이주단지 조성 허가.
- 다. 공익사업에 따른 이주대책의 일환으로 개발제한구역 밖으로의 이주대책이 수립된 경우에는 공익사업과 관련하여 따로 이축을 허가하여서는 안됨.
- 라. 철거 등으로 멸실되어 현존하지 아니하는 건축물을 근거로 이축 또는 이주단지의 조성을 허가하여서는 아니 된다. 다만, 공익사업의 시행으로 철거된 건축물은 허용.
- 마. 이주단지를 조성한 후 또는 건축물을 이축한 후의 종전 토지는 다른 사람의 소유인 경우와 공익 사업에 편입된 경우를 제외하고는 그 지목을 전·답·과수원, 그 밖에 건축물의 건축을 위한 용도가 아닌 지목으로 변경하여야 함.

## 5. 취락지구가 아닌 지역으로의 이축

가. 종교시설은 「건축법 시행령」 별표 1 제6호에 해당하는 것이어야 함.

나. 공장 또는 종교시설을 이축하려는 경우에는 다음의 기준에 따라야 함.

- 1) 기존 사군·구의 지역으로 이축하여야 함. 다만, 공장은 인접 시장·군수와 협의하여 그 사군 지역(인접한 읍·면·동으로 한정)에 이축허가 가능
- 2) 우량농지(경지정리 등 정비되어 있는 농지) 및 임야가 아닌 지역.
- 3) 국가하천의 경계로부터 500m 이상 떨어진 지역.
- 4) 새로운 진입로를 설치할 필요가 없는 지역.
- 5) 전기·수도·가스 등 새로운 간선공급설비를 설치할 필요가 없는 지역



## 3. 허가, 신고없이 할 수 있는 행위

### 1. 농림수산업을 하기 위한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 영농을 위해 논·밭을 갈거나 50cm 이하로 파는 행위

나. 홍수 등으로 논·밭에 쌓인 흙·모래를 제거하는 행위

다. 경작 중인 논·밭의 지력(地力)을 높이기 위하여 환토(換土)·객토(客土)를 하는 행위(영리 목적의 토사 채취는 제외한다)

라. 밭 → 논으로 변경하기 위한 토지의 형질변경(50cm 미만의 성토 병행 가능)

마. 과수원 → 논, 밭으로 변경하기 위한 토지의 형질변경

바. 농경지를 농업생산성 증대를 목적으로 정지, 수로 등을 정비하는 행위(휴경지의 죽목을 벌채하는 경우에는 죽목의 벌채 규정을 따른다)

사. 채소·연초(건조용을 포함)·버섯의 재배와 원예를 위하여 비닐하우스를 설치(가설 및 건축을 포함)하는 행위. 이 경우 비닐하우스(이하 "농업용 비닐하우스"라 한다)의 구조 등은 다음의 요건을 모두 갖추어야 함.

- 1) 구조상 골조 부분만 목재·철재·폴리염화비닐(PVC) 등의 재료를 사용하고, 그 밖의 부분은 비닐로 설치하되, 유리 또는 강화플라스틱(FRP)이 아니어야 한다. 출입문은 투명한 유리 또는 FRP 등 이와 유사한 재료를 사용 가능.
- 2) 화훼직판장 등 판매전용시설은 제외하며, 녹지가 훼손없도록 농지에 설치.
- 3) 기초는 가로, 세로 및 높이가 각각 40cm 이하인 규모에 한하여 콘크리트 타설 가능, 바닥은 콘크리트 타설을 하지 아니한 비영구적인 임시시설물(보도블록이나 부직포 등 이와 유사한 것)이어야 함.

- 아. 농업용 분뇨장(탱크 설치를 포함)을 설치
- 자. 과수원이나 경제작물을 보호하기 위하여 철조망(녹색이나 연두색 등의 펜스)을 설치
- 차. 10㎡ 이하의 농업용 원두막을 설치
- 카. 밭 안에 아채 등을 저장하기 위하여 토굴 등을 파는 행위
- 타. 나무를 베지 아니하고 나무를 심는 행위
- 파. 축사에 사료를 배합하기 위한 기계시설을 설치하는 행위(일반인에게 배합사료를 판매하기 위한 경우 제외)
- 하. 기존의 대지(담장으로 둘러싸인 내부를 말한다)에 15㎡ 이하의 간이축사를 설치
- 가. 가축의 분뇨를 이용한 분뇨장에 취사난방용 메탄가스 발생시설을 설치
- 나. 농업용 비닐하우스 및 온실에서 생산되는 화훼 등을 판매하기 위하여 벽체(壁體) 없이 33㎡ 이하의 화분진열시설을 설치하는 행위
- 다. 농업용 비닐하우스에 탈의실 또는 농기구보관실, 난방용 기계실, 농작물의 신선도 유지를 위한 냉장시설 등의 용도로 30㎡ 이하의 임시시설을 설치
- 러. 토지의 형질변경이나 대지 등으로의 지목변경을 하지 아니하는 범위에서 축사에 딸린 가축방목장을 설치
- 머. 영농을 위하여 높이 50cm미만(최근 1년간 합산)으로 성토
- 버. 생산지에서 50㎡ 이하의 곡식건조기 또는 비가림시설을 설치
- 서. 축사운동장에 개방형 비닐하우스(축산분뇨용 또는 톱밥발효용을 말한다)를 설치하는 행위(축사용도로 사용하는 것을 제외한다)
- 어. 토지의 형질변경 없이 눈에 참깨우렁이·지렁이 등을 사육하거나 사육을 위한 울타리 및 비닐하우스를 설치하는 행위
- 저. 농산물수확기에 농지에 설치하는 30㎡ 이하의 판매용 야외 좌판(그늘막 등)을 설치하는 행위
- 쳐. 화훼 재배와 병행하여 화분·원예용 비료 등을 판매(화분만 판매는 제외)하는 원예용 비닐하우스를 설치하는 행위
- 커. 저수지를 관리하기 위한 단순한 준설 행위(골재를 채취는 제외)

## 2. 주택을 관리하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

- 가. 가옥 내부를 개조 또는 수리
- 나. 지붕을 개량하거나 기둥벽 수선
- 다. 외장을 변경 및 칠하거나 꾸미는 행위
- 라. 내벽 또는 외벽에 창문을 설치
- 마. 외벽 기둥에 차양을 달거나 수리

- 바. 외벽과 담장 사이에 차양을 달아 헛간으로 사용하는 행위
- 사. 높이 2m 미만의 담장·축대(옹벽 포함)를 설치하는 행위(택지 조성은 제외)
- 아. 우물을 파거나 장독대(광을 함께 설치하는 경우는 제외한다)를 설치하는 행위
- 자. 재래식 변소를 수세식 변소로 개량하는 행위

### 3. 마을공동사업인 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

- 가. 공동우물(「지하수법」에 따른 음용수용 지하수 포함)을 파거나 빨래터를 설치
- 나. 마을도로(진입로를 포함) 및 구거(溝渠)를 정비하거나 석축(石築)을 개수·보수
- 다. 농로를 개수·보수
- 라. 나지(裸地)에 녹화사업을 하는 행위나 토관을 매설하는 행위

### 4. 비주택용 건축물에 관련된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

- 가. 주택의 지붕 개량, 벽 수선, 미화작업 또는 창문 설치
- 나. 기존의 종교시설 경내(공지)에 종각·불상 또는 석탑을 설치
- 다. 기존의 묘역에 분묘를 설치
- 라. 종교시설의 경내에 일주문(一柱門)을 설치
- 마. 임업시험장에 육림연구시험을 위하여 임목을 심거나 벌채

### 5. 건축물의 용도변경으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

- 가. 축사·잠실(蠶室) 등의 기존 건축물을 일상 생업물품·생산물의 저장소나, 새끼·가마니 등 농가 부업용 작업장으로 일시적 사용
- 나. 주택의 일부를 부업의 범위에서 상점 등으로 사용하는 경우(관계 법령에 따른 허가 또는 신고 대상이 아닌 것만 해당)
- 다. 주택의 일부(종전의 부속건축물)를 다용도시설 및 농산물건조실(건조를 위한 공작물의 설치를 포함)로 사용
- 라. 새마을회관의 일부를 경로당으로 사용

## 6. 기존 골프장을 통상적으로 운영·관리할 목적으로 골프장을 유지·보수하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

- 가. 차량정비고나 부품보관창고 부지의 바닥 포장
- 나. 잔디의 배토(培土)작업에 소요되는 부엽토 및 토사를 일시적으로 쌓아 놓는 행위
- 다. 골프장 배수로 정비
- 라. 잔디를 심고 가꾸는 행위
- 마. 티 그라운드 의 모양 및 크기를 변경하는 행위
- 바. bunker의 위치·모양 및 크기를 변경하는 행위
- 사. 코스 내 배수 향상을 위하여 부분적으로 절토·성토하는 행위
- 아. 염해(鹽害)를 입은 잔디의 생육이 가능하도록 하기 위한 통상적인 성토
- 자. 작업도로 변경 및 포장

## 7. 재해의 긴급한 복구를 위한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

- 가. 벌채 면적 500㎡ 미만의 죽목(竹木) 베기(연간 1,000㎡를 초과 불가)
- 나. 벌채 수량 5㎥ 미만의 죽목(竹木) 베기(연간 10㎥를 초과 불가)

# 불법행위에 대한 벌칙



## 1. 행정처분 및 벌칙

### 법 제30조(법령 등의 위반자에 대한 행정처분)

- ① 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 적발한 경우에는 그 허가를 취소할 수 있으며, 해당 행위자(위반행위에 이용된 건축물·공작물·토지의 소유자·관리자 또는 점유자를 포함한다. 이하 "위반행위자등"이라 한다)에 대하여 공사의 중지 또는 상당한 기간을 정하여 건축물·공작물 등의 철거·폐쇄·개축 또는 이전, 그 밖에 필요한 조치를 명(이하 "시정명령"이라 한다)할 수 있다.
  1. 허가를 받지 아니하거나 허가의 내용을 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위, 죽목(竹木) 벌채 또는 도시·군계획사업의 시행을 한 경우
  2. 거짓이나 부정한 방법으로 허가를 받은 경우
  3. 신고를 하지 아니하거나 신고한 내용에 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목 벌채, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 도시·군계획사업의 시행을 한 경우
- ② 시장·군수·구청장이 시정명령에 관한 업무의 집행을 게을리하는 때에는 국토교통부장관은 해당 시장·군수·구청장에게 기간을 정하여 그 집행을 철저히 할 것을 명령할 수 있다. 이 경우 명령이 이행되지 아니한 때에는 국토교통부장관이 직접 시정명령하거나 해당 지역을 관할하는 특별시장·광역시장·도지사 또는 지방국토관리청의 장으로 하여금 집행하게 할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관(제2항에 따라 집행하게 하는 경우)은 제1항에 따른 위반행위자등 가운데 영리 목적 또는 상습적 위반행위자등에 대하여는 해당 시장·군수·구청장에게 허가취소를 요구할 수 있다.
- ④ 제3항에 따라 허가취소 요구를 받은 시장·군수·구청장은 특별한 사유가 없는 한 허가를 취소하여야 하고, 그 결과를 국토교통부장관에게 알려야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 제2항에 따른 명령과 관련하여 시장·군수·구청장에게 필요한 자료 또는 정보를 요청할 수 있으며 그 요청을 받은 자는 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.
- ⑥ 국토교통부장관이 제2항에 따라 위반행위자등에 대하여 시정명령을 한 경우 이를 해당 시장·군수·구청장에게 알려야 한다.
- ⑦ 제1항 및 제4항에 따라 허가를 취소하려면 청문을 하여야 한다.



### 법 제31조(벌칙)

- ① 금융정보 등을 이 법에서 정한 목적 외의 다른 용도로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공하거나 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
  1. 영리를 목적으로 또는 상습으로 허가를 받지 아니하거나 허가의 내용을 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목 벌채, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 도시군계획사업의 시행을 한 자
  2. 상습으로 시정명령을 이행하지 아니한 자
  3. 거짓이나 부정한 방법으로 허가를 받은 자

### 법 제32조(벌칙)

- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 허가를 받지 아니하거나 허가의 내용을 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목 벌채, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 도시군계획사업의 시행을 한 자
  2. 시정명령을 이행하지 아니한 자

### 법 제33조(양벌규정)

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제31조 또는 제32조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

### 법 제34조(과태료)

- ① 신고하지 아니하고 신고사항을 위반한 자는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ② 제1항에 따른 과태료는 시장·군수·구청장이 부과·징수한다.
- ③ 과태료의 부과에 관하여는 제30조제2항을 준용한다. 이 경우 "시정명령"은 "과태료 부과징수"로 본다.
- ④ 국토교통부장관이 제3항에 따라 과태료를 부과, 징수하면 이를 관할 시장·군수·구청장에게 알려야 한다.



## 2. 이행강제금

### 법 제30조의2(이행강제금)

- ① 시장·군수·구청장은 시정명령을 받은 후 그 시정기간 내에 그 시정명령의 이행을 하지 아니한 자에 대하여 1억원의 범위안에서(2018. 1. 1.부터 1억원 상한 폐지) 이행강제금을 부과한다.
- ② 시장·군수·구청장은 이행강제금을 부과하기 전에 상당한 기간을 정하여 그 기한까지 이행되지 아니할 때에는 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 미리 문서로 계고하여야 한다.
- ③ 시장·군수·구청장은 이행강제금을 부과하는 때에는 이행강제금의 금액·부과사유·납부기한·수납기관·불복방법 등을 적은 문서로 하여야 한다.
- ④ 시장·군수·구청장은 최초의 시정명령이 있는 날을 기준으로 하여 1년에 2회의 범위 안에서 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.
- ⑤ 시장·군수·구청장은 시정명령을 받은 자가 그 명령을 이행하는 경우에는 새로운 이행강제금의 부과를 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다.
- ⑥ 납부기한 내에 이행강제금을 납부하지 아니하는 경우에는 국제 체납처분의 예 또는 「지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수한다.
- ⑦ 이행강제금의 부과에 관하여는 제30조제2항을 준용한다. 이 경우 "시정명령"은 "이행강제금 부과·징수"로 본다.
- ⑧ 국토교통부장관이 이행강제금을 부과, 징수하면 이를 관할 시장·군수·구청장에게 알려야 한다.
- ⑨ 이행강제금의 부과기준이나 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

### 법 제30조의3(이행강제금 징수 유예 특례) - 2014.12.31.신설

- ① 시장·군수·구청장은 건축물의 용도변경과 관련된 위반행위를 한 자가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 2017.12. 31. 까지 이행강제금의 징수를 유예할 수 있다.
  1. 동물·식물 관련 시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 허가의 내용을 위반하여 용도 변경한 경우에 해당할 것
    - 가. 축사, 콩나물 재배사, 버섯 재배사, 온실
    - 나. 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설(잠실, 저장창고, 양어장, 사육장, 퇴비사 및 발효퇴비장, 육묘 및 종묘배양장)

2. 유예 기간 이내에 이행강제금 부과 원인이 되는 시정명령(제30조제1항)을 이행하겠다는 동의를  
불가피한 사유가 없으면 1개월 이내에 제출할 것
- ② 시장·군수·구청장은 이행강제금의 징수를 유예받은 위반행위자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면  
유예 기간 이내라도 이행강제금을 징수하여야 한다.
  1. 유예 기간 이내에 이행하기로 한 시정명령 이행 동의서 내용을 이행하지 아니한 경우
  2. 유예 기간 이내에 다시 이 법에 따른 위반행위를 한 경우

#### 시행령 제41조의2(이행강제금의 산정·부과)

- ① 이행강제금의 산정기준은 별표 5와 같다.
- ② 이행강제금 부과·징수 대상자 중 해제대상지역으로 이전할 자에 대하여는 입주시기 등을 감안하여  
그 이전이 가능한 시기까지 이행강제금의 부과를 유예하거나 이행강제금의 금액을 가중하지 아니  
할 수 있다.
- ③ 동식물 관련 시설의 소유자가 위반행위를 한 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에 2년의  
범위에서 이행강제금의 부과를 유예할 수 있다. 이 경우 이행강제금을 부과하지 않을 수 있는 기산  
시점은 해당 시설을 자진하여 철거할 것을 서약한 후 행정대집행 비용 전액을 납부한 날(제1호 후단에  
따라 분할납부가 인정된 경우는 최초 1회 납부한 날)로 한다.
  1. 해당 시설을 2년의 범위에서 자진하여 철거할 것을 서약하고, 「행정대집행법」에 따라 집행에  
필요한 비용(이하 "대집행 비용"이라 한다)을 시장·군수·구청장에게 미리 납부할 것. 이 경우  
시장·군수·구청장은 1년 이내의 범위에서 3회 이내의 분할납부를 인정할 수 있다.
  2. 해당 시·군·구의 개발제한구역에 최근 1년 이상 거주하였을 것
  3. 해당 시·군·구의 개발제한구역에서 영농에 종사하는 자로서 10,000㎡ 이상의 농지(전답 및 과수원을  
말한다)를 소유하지 아니할 것
- ④ 시장·군수·구청장은 이행강제금의 부과를 유예받은 자가 서약한 기간 내에 자진하여 철거한 때에는  
이미 납부한 대집행 비용을 환급하여야 한다.



### 3. 이행강제금 산정 기준 (시행령 별표 5)

#### 1. 허가사항 위반

| 위반행위           | 부과액 산정식          |
|----------------|------------------|
| 가. 건축물의 건축     | 건물시가표준액×위반면적×50% |
| 나. 건축물의 용도변경   | 건물시가표준액×위반면적×30% |
| 다. 공작물의 설치     | 개별공시지가×위반면적×50%  |
| 라. 토지의 형질변경    | 개별공시지가×위반면적×30%  |
| 마. 물건을 쌓아놓는 행위 | 개별공시지가×위반면적×30%  |
| 바. 죽목 벌채       | 개별공시지가×위반면적×30%  |

#### 2. 신고사항 위반

| 위반행위           | 부과액 산정식          |
|----------------|------------------|
| 가. 건축물의 건축     | 건물시가표준액×위반면적×25% |
| 나. 건축물의 용도변경   | 건물시가표준액×위반면적×15% |
| 다. 공작물의 설치     | 개별공시지가×위반면적×25%  |
| 라. 토지의 형질변경    | 개별공시지가×위반면적×15%  |
| 마. 물건을 쌓아놓는 행위 | 개별공시지가×위반면적×15%  |
| 바. 죽목 벌채       | 개별공시지가×위반면적×15%  |

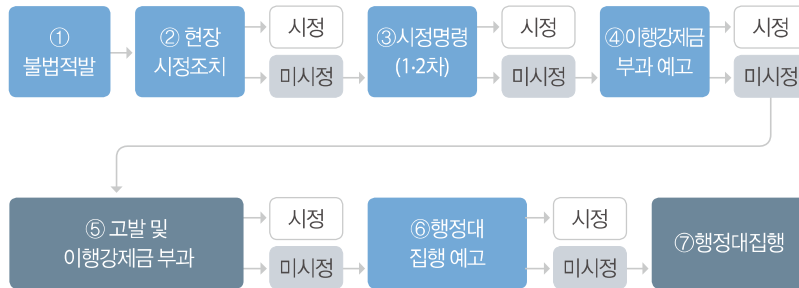
### 3. 비교

가. 산정결과 5천만원 이하일 때는 그 금액을 부과·징수, 5천만원을 초과시 5천만원을 부과·징수.

나. 금액은 다음 각 호의 구분에 따라 가중 또는 감경할 수 있다.

- 1) 영리목적이나 상습적으로 위반한 자: 50% 범위에서 가중
- 2) 영농행위 등 단순 생계형 위반행위자: 50% 범위에서 감경

#### ※ 불법행위 조치체계도



## 4. 과태료 부과기준 (시행령 별표 6)

### 1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반횟수는 같은 위반행위에 대하여 과태료를 부과받은 날과 다시 같은 위반행위로 적발된 날을 기준으로 하여 계산한다.

나. 하나의 위반행위가 둘 이상의 과태료 부과기준에 해당하는 경우에는 그 중 금액이 큰 과태료 부과 기준을 적용한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 법 위반상태를 정정하거나 시정하여 법 위반상태를 해소한 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제34조제1항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 이해관계인 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

## 2. 개별기준

(단위: 만원)

| 위반행위                                                                                                                      | 근거<br>법조문  | 과태료 금액 |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|------|
|                                                                                                                           |            | 1차     | 2차  | 3차이상 |
| 가. 신고없이 주택 및 근린생활시설을 증축·개축 및 대수선한 경우                                                                                      | 법 제34조 제1항 | 100    | 200 | 400  |
| 나. 신고없이 농림수산업용 건축물(관리용 건축물은 제외) 또는 공작물을 증축·개축 및 대수선한 경우                                                                   | 법 제34조 제1항 | 100    | 200 | 400  |
| 다. 신고없이 주말농원사업 중 주말영농을 위하여 토지를 임대하는 이용객이 50명 이상인 주말농원사업에 이용되는 10㎡ 초과 20㎡ 이하의 농업용 원두막(벽이 없고 지붕과 기둥으로 설치한 것)을 설치하는 행위를 한 경우 | 법 제34조 제1항 | 50     | 100 | 200  |
| 라. 신고없이 근린생활시설 상호 간의 용도변경(휴게음식점·제과점 또는 일반음식점으로 용도변경하는 경우는 제외)을 한 경우                                                       | 법 제34조 제1항 | 100    | 200 | 400  |
| 마. 신고없이 벌채 면적이 500㎡ 미만 또는 벌채 수량이 5㎥ 미만인 죽목의 벌채를 한 경우                                                                      | 법 제34조 제1항 | 50     | 100 | 200  |
| 바. 신고없이 물건을 쌓아두는 행위를 한 경우                                                                                                 | 법 제34조 제1항 | 50     | 100 | 200  |
| 사. 신고없이 문화재의 조사발굴을 위한 토지의 형질변경을 한 경우                                                                                      | 법 제34조 제1항 | 50     | 100 | 200  |
| 아. 신고없이 생산품의 보관을 위한 임시 가설 천막의 설치(기존의 공장 및 제조업소의 부지에 설치하는 경우만 해당)를 한 경우                                                    | 법 제34조 제1항 | 30     | 60  | 120  |
| 자. 신고없이 지반의 붕괴 또는 그 밖의 재해를 예방하거나 복구하기 위한 축대·옹벽·사방시설 등의 설치를 한 경우                                                           | 법 제34조 제1항 | 30     | 60  | 120  |
| 차. 신고없이 영농을 위한 지하수의 개발·이용시설의 설치를 한 경우                                                                                     | 법 제34조 제1항 | 50     | 100 | 200  |
| 카. 신고없이 논을 밭으로 변경하기 위한 토지의 형질변경을 한 경우                                                                                     | 법 제34조 제1항 | 50     | 100 | 200  |
| 타. 신고없이 논이나 밭을 과수원으로 변경하기 위한 토지의 형질변경을 한 경우                                                                               | 법 제34조 제1항 | 50     | 100 | 200  |
| 파. 신고없이 대지화되어 있는 토지를 논·밭·과수원 또는 초지로 변경하기 위한 토지의 형질변경을 한 경우                                                                | 법 제34조 제1항 | 50     | 100 | 200  |

# 개발제한구역 내 주민지원사업

## 1. 주민지원사업 개요

### 개발제한구역 주민지원사업이란?

주민지원사업은 개발제한구역의 엄격한 규제로 인해 낙후된 지역 주민들을 위해 국토교통부 지원을 받아 도지사 또는 시장·군수가 시행하는 사업을 말한다. (2001년도부터 시행)

### 사업유형

| 구분            | 사업내용                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생활<br>편익<br>등 | 생활편익 도로, 주차장, 공원, 상·하수도, 소화전 등 조성                                                                                                                   |
|               | 복지증진 마을회관, 어린이 놀이터, 어린이집, 경로당 등 조성                                                                                                                  |
|               | 소득증대 공동작업장, 공동창고, 주말농장, 자연생태마을 등 조성                                                                                                                 |
|               | 연구조사 해제지역의 계획적 정비를 위해 지구단위계획 수립사업                                                                                                                   |
| 환경<br>문화      | 여가녹지 유휴·국유지 등에 여가녹지공원 조성                                                                                                                            |
|               | 누리길 기존 산책로, 마을길, 숲길 등을 이용하여 마을길 조성                                                                                                                  |
|               | 경관 경관이 수려한 지역에 수목, 조형물, 데크 등을 설치                                                                                                                    |
|               | 전통문화 역사문화적 보전가치가 있는 향교, 토담길, 장승 등 조성                                                                                                                |
| 생활비용보조        | <b>[목적]</b> 개발제한구역 지정으로 생활불편을 겪는 구역 내 저소득 주민에게 생활비용 보조                                                                                              |
|               | <b>[지원대상]</b> 개발제한구역 지정당시 거주 가구 중 통계청이 발표한 전년도* 도시지역 가구당 월평균 소득액 이하인 세대                                                                             |
|               | <b>[지원내용]</b> 학자금, 전기료, 건강보험료, 정보통신비, 의료비 등 생활비용을 대상으로 세대별 년 60만원 한도로 지급<br><b>[신청방법]</b> 매년 1월 해당 주민센터(읍·면·동) 및 시·군청에 신청(자격조회 등 절차를 거쳐 매년 5월경에 지급) |

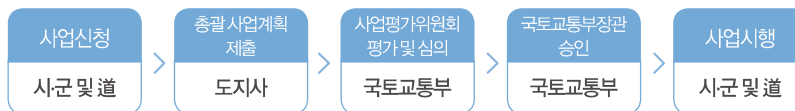
\* 2015.1.1. ~ 2015.12.31. 기간 중 사용한 생활비용 보조 : 전년도(2014년) 통계청 발표자료(4,334,989원) 기준



## 추진실적(최근3년)

| 연도   | 시군 | 사업량(세부)                          | 사업비(억원) |     |     |
|------|----|----------------------------------|---------|-----|-----|
|      |    |                                  | 계       | 국비  | 지방비 |
|      | 계  | 생활편익 67개소, 환경문화 27개소, 생활비용 189세대 | 787     | 563 | 224 |
| 2015 | 16 | 생활편익 23개소, 환경문화 11개소, 생활비용 88세대  | 288     | 205 | 83  |
| 2014 | 13 | 생활편익 21개소, 환경문화 8개소              | 225     | 163 | 62  |
| 2013 | 16 | 생활편익 23개소, 환경문화 8개소, 생활비용 101세대  | 274     | 195 | 79  |

## 추진절차



## 2. 주민지원사업 사진



지월3리 농로개설 및 구거정비공사(광주시)



원흥동 도로 확포장 공사(고양시)



분둔야 도로조성(의정부시)



양수리 주차시설 조성(양평군)



금사리 구거정비공사(광주시)



광교 마을공동 구판장 및 창고(수원시, 추진중)



범박터널 상부 여가녹지 조성(부천시)



포일2지구 여가녹지 조성(의왕시)



수락-불암산 누리길 조성(남양주시)



광명 누리길 조성(광명시)



갯골 생태공원 경관조성(시흥시)



한글둘레길 경관정비(의왕시)



### 3. 주민지원사업 추진실적(최근3년간)

#### 2015년 주민지원사업 현황

| 사군       | 연번 | 사업명                 | 사업개요                       | 사 업 비(천원)  |            |           |
|----------|----|---------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
|          |    |                     |                            | 계          | 국 비        | 지방비       |
| 도 및 16시군 |    | 34개소, 88세대          |                            | 28,826,740 | 20,518,420 | 8,308,320 |
| 경기도      | 1  | 군포 속달동 여가복지 조성사업    | 야생초화원, 연꽃습지 등              | 2,500,000  | 1,500,000  | 1,000,000 |
| 부천시      | 2  | 부천 도당 어울림 여가복지 조성사업 | A=23,900㎡, 테마 시설의 숲 등      | 1,400,000  | 980,000    | 420,000   |
|          | 3  | 창말 생활편의체육시설 조성공사    | 운동장, 체육관 등 A=4,990㎡        | 100,000    | 70,000     | 30,000    |
| 안산시      | 4  | 우산리 취락 도시계획도로 개설    | L=634m, B=6m               | 302,000    | 211,300    | 90,700    |
|          | 5  | 안산 수암 꿈나무 체육공원 여가복지 | A=22,898㎡, 체육시설, 녹지조성 등    | 1,500,000  | 1,000,000  | 500,000   |
| 안양시      | 6  | 수도군단 주변 도로 개설공사     | L=528m, B=6m               | 520,000    | 364,000    | 156,000   |
|          | 7  | 거모동 체육시설 조성         | 테니스장, 족구장 등 A=7,400㎡       | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
| 시흥시      | 8  | 매화지구 도로 및 수리시설 정비사업 | 도로 L=2,500m, 수리시설 L=2,700m | 150,000    | 105,000    | 45,000    |
|          | 9  | 시흥 연꽃산책 누리길 조성사업    | 산책로 2km, 전망대 설치 1식 등       | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
|          | 10 | 비봉면 유포리(대장골) 소독증대사업 | 공동판매장 1식, 안내휴게시설 1식        | 19,491     | 13,644     | 5,847     |
|          | 11 | 매송면 소하천(학교내천)정비사업   | 돌쌓기 L=400m                 | 1,256,509  | 879,556    | 376,953   |
| 화성시      | 12 | 화성 봉선지구 전통문화사업      | 봉선대 휴게전망대, 전통문화체험로 등       | 1,400,000  | 980,000    | 420,000   |
|          | 13 | 화성 송림마을 전통문화사업      | 문화재주변 정비, 운동/휴식공간 등        | 700,000    | 490,000    | 210,000   |
| 광명시      | 14 | 광명구름산가학산 서독산누리길조성사업 | 1개 코스 12km                 | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
| 광주시      | 15 | 삼성리 구거정비사업          | 돌쌓기 L=300m                 | 150,000    | 105,000    | 45,000    |
| 김포시      | 16 | 풍곡마을 도시계획도로 개설사업    | L=732m, B=8m               | 670,000    | 469,000    | 201,000   |
| 하남시      | 17 | 남박취락 도시계획도로 개설공사    | L=300m, B=6~8m             | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
|          | 18 | 초평동 새말취락 도로개설       | L=1,000m, B=8m             | 1,430,000  | 1,001,000  | 429,000   |
| 의왕시      | 19 | 의왕 산들길 경관사업         | 장미 및 조롱박 터널 등              | 500,000    | 350,000    | 150,000   |
|          | 20 | 골육진~가정상촌지구 연결도로개설공사 | L=1,246m, B=15m            | 925,885    | 833,296    | 92,589    |
| 양평군      | 21 | 양평 몽양길 경관사업         | 전통 조형물 설치 등                | 200,000    | 180,000    | 20,000    |
|          | 22 | 능골천정비공사             | L=1,215m, B=4~16m          | 870,000    | 609,000    | 261,000   |
| 고양시      | 23 | 원당동도로확포장공사          | L=1,040m, B=10m            | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |

| 사군           | 연번 | 사업명                     | 사업개요                             | 사 업 비(천원) |           |         |
|--------------|----|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
|              |    |                         |                                  | 계         | 국 비       | 지방비     |
| 남양주          | 24 | 용암리마을진입로개설공사            | L=3,360m, B=6m                   | 1,800,000 | 1,260,000 | 540,000 |
|              | 25 | 월문1라-월문5리 확포장공사         | L=1,000m, B=8m                   | 400,000   | 280,000   | 120,000 |
|              | 26 | 남양주수락불암산<br>누리길조성사업     | 8개 코스 20km                       | 700,000   | 490,000   | 210,000 |
|              | 27 | 남양주 황금산 문화공원<br>여가녹지 조성 | A=12,346㎡,<br>암석원, 생태연못 등        | 700,000   | 490,000   | 210,000 |
| 의정부          | 28 | 귀락도로개설                  | L=460m, B=12m                    | 1,087,500 | 870,000   | 217,500 |
|              | 29 | 곤재길도로개설                 | L=826m, B=8~10m                  | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 구리시          | 30 | 사노동도시계획도로개설             | L=329m, B=10m                    | 713,600   | 499,500   | 214,100 |
|              | 31 | 아치울마을현황구거<br>정비공사       | 수로정비L=150m,<br>소교량설치1개소 등        | 750,000   | 525,000   | 225,000 |
|              | 32 | 유양공단도로정비사업              | 포장L=1,000m, B=3~5,<br>가드레일L=200m | 400,000   | 320,000   | 80,000  |
| 양주시          | 33 | 어둔동배수로정비공사              | L=740m                           | 130,000   | 104,000   | 26,000  |
|              | 34 | 마전동 그라운드<br>게이트볼장 조성사업  | A=3,000㎡                         | 1,000,000 | 800,000   | 200,000 |
| 생활비용<br>보조사업 | 남부 | 7개 시군 30세대              |                                  | 18,000    | 13,920    | 4,080   |
|              | 북부 | 4개 시군 58세대              |                                  | 33,755    | 25,204    | 8,551   |



## 2014년 주민지원사업 현황

| 사.군   | 연번 | 사업명              | 사업개요              | 사 업 비(천원)  |            |           |
|-------|----|------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
|       |    |                  |                   | 계          | 국 비        | 지방비       |
| 13사.군 |    | 29개소             |                   | 22,513,000 | 16,250,000 | 6,263,000 |
| 부천시   | 1  | 도당배수지 여가녹지       | A=30,711㎡         | 1,133,000  | 700,000    | 433,000   |
|       | 2  | 범박터널 상부 여가녹지     | A=5,700㎡          | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
| 안산시   | 3  | 우산리 취락 도시계획도로 개설 | L=634m B=6m       | 60,000     | 42,000     | 18,000    |
| 안양시   | 4  | 수도군단 주변 도로개설공사   | L=528m B=6m       | 1,430,000  | 1,001,000  | 429,000   |
|       | 5  | 군자동 하천정비사업       | L=380m            | 500,000    | 350,000    | 150,000   |
| 시흥시   | 6  | 흥부지구 수리시설 정비사업   | 수로관 1.5×1.2×600m  | 320,000    | 224,000    | 96,000    |
|       | 7  | 방산 청백자요지 전통문화    | 체험학습로, 여가공간, 쉼터 외 | 640,000    | 448,000    | 192,000   |
| 화성시   | 8  | 소공원 설치사업 10개소    | A=4,250㎡          | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
| 김포시   | 9  | 신동취락지구 공원조성사업    | A=1,500㎡          | 1,400,000  | 980,000    | 420,000   |
| 하남시   | 10 | 개미촌천 정비사업        | L=700m            | 1,280,000  | 896,000    | 384,000   |
|       | 11 | 남박취락 도시계획도로 개설   | L=300m            | 500,000    | 350,000    | 150,000   |
| 의왕시   | 12 | 초평동 도로개설공사       | L=1,000m B=8m     | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
|       | 13 | 바라산 여가녹지         | A=41,058㎡         | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
| 양평군   | 14 | 골용진 가정상촌지구 도로    | L=300m B=15m      | 600,000    | 540,000    | 60,000    |
|       | 15 | 양평군 누리길          | 1개 코스 2.7km       | 700,000    | 630,000    | 70,000    |
| 고양시   | 16 | 원당동 도로확포장공사      | L=1,040m B=10m    | 1,430,000  | 1,001,000  | 429,000   |
|       | 17 | 효자동 체육시설 조성공사    | 풋살장, 육상트랙 외 1식    | 500,000    | 350,000    | 150,000   |
|       | 18 | 섬말천 정비공사         | L=856m B=10m      | 449,000    | 314,000    | 135,000   |
| 남양주   | 19 | 용암리 마을진입로 개설공사   | L=1,520m B=6.0m   | 1,200,000  | 840,000    | 360,000   |
|       | 20 | 썬플라워 프로젝트        | 작업장등 1식           | 300,000    | 210,000    | 90,000    |
|       | 21 | 황금산 문화공원 여가녹지    | A=11,592㎡         | 700,000    | 490,000    | 210,000   |
|       | 22 | 수락산, 불암산 누리길     | 2개 코스 20.0km      | 700,000    | 490,000    | 210,000   |
| 의정부   | 23 | 귀락 도로개설          | L=460m B=12m      | 1,140,000  | 912,000    | 228,000   |
|       | 24 | 곤제길 도로개설         | L=826m B=8~10m    | 1,251,000  | 1,001,000  | 250,000   |
|       | 25 | 소풍길 여가녹지         | A=4,100㎡          | 400,000    | 320,000    | 80,000    |
| 구리시   | 26 | 사노동 도시계획도로 개설    | L=219m B=10m      | 1,430,000  | 1,001,000  | 429,000   |
|       | 27 | 유양동 구거정비공사       | L=300m H=3.0m     | 200,000    | 160,000    | 40,000    |
| 양주시   | 28 | 백석읍 북지리 도로정비공사   | L=2,000m B=4.0m   | 150,000    | 120,000    | 30,000    |
|       | 29 | 광사동 도로포장 및 배수로   | L=570m H=4.0m     | 100,000    | 80,000     | 20,000    |

## 2013년 주민지원사업 현황

| 시군           | 연번 | 사업명                    | 사업개요                               | 사 업 비(천원)  |            |           |
|--------------|----|------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
|              |    |                        |                                    | 계          | 국 비        | 지방비       |
| 16시군         |    | 30개소, 101세대            |                                    | 27,364,100 | 19,511,180 | 7,852,920 |
| 수원시          | 1  | 광교마을공동구판장 및 창고조성공사     | A=230㎡<br>(구판장 및 창고)               | 700,000    | 490,000    | 210,000   |
| 부천시          | 2  | 뒷골취락 주차장 조성공사          | A=675㎡                             | 100,000    | 70,000     | 30,000    |
| 안산시          | 3  | 취락지역(석탑마을) 도로 개설공사     | 도로개설 L=395m<br>교량설치 L=50m          | 1,373,000  | 961,000    | 412,000   |
| 안양시          | 4  | 수도군단 주변 도로개설공사         | L=543m, B=6m                       | 975,000    | 682,500    | 292,500   |
| 시흥시          | 5  | 신천동 지역주민을 위한 체육시설 조성사업 | A=9,226㎡                           | 756,000    | 529,000    | 227,000   |
|              | 6  | 하우고개 하천정비사업            | L=500m, B=6m                       | 500,000    | 350,000    | 150,000   |
|              | 7  | 갯골 생태공원                | 소금창고 복원, 탐방로                       | 500,000    | 350,000    | 150,000   |
|              | 8  | 하우, 여우고개 경관조성          | 수목식재, 간판개선                         | 478,000    | 334,000    | 144,000   |
| 화성시          | 9  | 비봉면 체육공원 조성사업          | A=6,000㎡                           | 700,000    | 490,000    | 210,000   |
|              | 10 | 집단취락지구 소공원 조성사업        | A=2,106㎡(5개소)                      | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
| 광명시          | 11 | 도덕산 자연공원 조성공사          | A=66,254㎡                          | 5,715,000  | 4,000,000  | 1,715,000 |
| 광주시          | 12 | 귀여리 수리울 하천석축공사         | H=3.0m~3.5m, L=650m<br>(양안:1,300m) | 600,000    | 420,000    | 180,000   |
| 하남시          | 13 | 개미촌천 정비사업              | L=700m, B=6m                       | 1,030,000  | 721,000    | 309,000   |
|              | 14 | 남밖취락 도시계획도로 개설공사       | L=300m, B=6~8m                     | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
| 의왕시          | 15 | 손골(2)취락 도로개설공사         | L=375m, B=6m                       | 1,800,000  | 1,260,000  | 540,000   |
|              | 16 | 포일2지구 여가녹지조성           | 숲가꾸기, 탐방로                          | 720,000    | 500,000    | 220,000   |
| 양평군          | 17 | 양수리 보행자도로 및 주차시설 조성공사  | 주차장 A=2,000㎡                       | 400,000    | 360,000    | 40,000    |
|              | 18 | 두물머리 경관개선              | 경관조명 설치                            | 500,000    | 450,000    | 50,000    |
| 고양시          | 19 | 원흥동 도로확포장공사            | L=1.2km, B=6~8m                    | 1,100,000  | 770,000    | 330,000   |
|              | 20 | 원당동 도로확포장공사            | L=1,040m, B=10m                    | 800,000    | 560,000    | 240,000   |
|              | 21 | 산영루 복원사업               | 산영루 복원                             | 500,000    | 350,000    | 150,000   |
| 남양주          | 22 | 용암리 마을진입로 개설공사         | L=1.17km, B=6m                     | 700,000    | 490,000    | 210,000   |
|              | 23 | 재재기로 경관조성              | 편의시설, 보행안전                         | 500,000    | 350,000    | 150,000   |
|              | 24 | 황금산 문화공원               | 산책로, 피크닉장                          | 500,000    | 350,000    | 150,000   |
| 의정부          | 25 | 본도야 공공공지 및 주차장 조성      | 주차장 2개소:1,339㎡<br>공공공지:1,300㎡      | 1,000,000  | 700,000    | 300,000   |
|              | 26 | 자일ic 체육시설 조성           | 풋살경기장, 쉼터                          | 600,000    | 480,000    | 120,000   |
| 구리시          | 27 | 인창동 아름마을 어린이공원 조성사업    | A=5,407㎡                           | 1,310,000  | 917,000    | 393,000   |
|              | 28 | 사노동 도시계획도로 개설공사        | L=219m, B=10m                      | 256,500    | 179,500    | 77,000    |
| 양주시          | 29 | 백석읍 방성리 생활체육공원 정비공사    | A=3,300㎡                           | 290,000    | 232,000    | 58,000    |
|              | 30 | 장흥면 울대2리 도로확장공사        | L=405m, B=12m                      | 900,000    | 720,000    | 180,000   |
| 생활비용<br>보조사업 | 남부 | 8개 시군 49세대             |                                    | 29,400     | 22,140     | 7,260     |
|              | 북부 | 4개 시군 52세대             |                                    | 31,200     | 23,040     | 8,160     |

# 개발제한구역 해제관련 규정



## 1. 개발제한구역 해제

### 개발제한구역 지정 기준

- 도시가 무질서하게 확산되는 것 또는 서로 인접한 도시가 시가지로 연결되는 것을 방지하기 위하여 개발을 제한할 필요가 있는 지역
- 개발제한구역은 지정 목적을 달성하기 위하여 공간적으로 연속성을 갖도록 지정

### 개발제한구역 해제 기준

- 개발제한구역에 대한 환경평가 결과 보존가치가 낮게 나타나는 곳으로서 도시용지의 적절한 공급을 위하여 필요한 지역
- 도시의 균형적 성장을 위하여 기반시설의 설치 및 시가화(市街化) 면적의 조정 등 토지이용의 합리화를 위하여 필요한 지역
- 지정 목적이 달성되어 개발제한구역으로 유지할 필요가 없게 된 지역
- 주민이 집단적으로 거주하는 취락으로서 주거환경 개선 및 취락 정비가 필요한 지역

#### 개발제한구역 해제의 유형

- 200,000㎡ 이상의 국책사업, 지역현안사업
- 20호 이상의 집단취락 해제
- 도로, 철도, 하천개수로로 인하여 단절된 10,000㎡ 미만의 소규모 단절토지
- 1,000㎡ 이하의 경계선 관통대지

※ 근거: 개발제한구역 특별법 시행령 제2조





## 2. 소규모 단절토지 해제기준

### 개발제한구역 지정 후

- 도로(중로2류 15m 이상), 철도, 하천(지방하천 이상)개수로로 인하여
  - 토지이용현황, 주변 환경 등을 고려해 소로2류(8m이상)까지 인정
- 10,000㎡ 미만의 소규모 토지가 발생하고
- 소규모 토지가 개발제한구역이 아닌 지역과 접하여야 함
  - ※ 근거: 개발제한구역 특별법 시행령 제2조제3항제5호

#### 소규모 단절토지 해제요건 및 세부내용

가. 소규모 단절토지 해제 요건 (1)2)3) 모두 충족해야 함)

- 1) 도로, 철도 또는 하천 개수로로 인하여
  - 2) 소규모 토지(10,000㎡ 미만)가 발생하고
  - 3) 소규모 토지는 개발제한구역이 아닌 지역과 접할 것
- \* 이 경우 설치라 함은 당해 시설의 준공 시점으로 보아야 할 것임

나. 세부 내용

- 1) '도로'는 「소규모 단절토지」에 접하고 「도시군계획시설로 설치」된 「중로 2류 15m 이상」 이어야 하는 바, 다음과 같은 경우는 도로로 인정하지 않음
  - 가) 실제 도로 폭이 15m 이상이라도 도시군계획시설이 아닌 현황도로이거나 중로 3류 이하로 결정된 경우
  - 나) 중로 2류 이상으로 결정되었지만 실제 설치되지 않은 경우이거나 실제 도로 폭이 15m 미만인 경우
- 2) '개발제한구역이 아닌 지역'이란 개발제한구역으로 지정되지 않았던 지역뿐만 아니라 개발제한구역에서 해제된 지역 (개발사업지(주거단지, 산업단지 등), 해제취락 등)도 포함
- 3) 집단취락 해제와 도로·철도·하천 개수로 설치의 순서와 상관없이 소규모 단절토지가 발생한 경우 개발제한 구역 해제 가능(2015. 9.)
- 4) 해제된 취락과 도로 사이에 10,000㎡ 이상의 토지가 발생하였으나, 경계선 관통대지(필지) 해제로 인하여 10,000㎡ 미만의 토지가 되는 경우도 소규모 단절토지 해제대상 가능(2015. 9.)

### 3. 경계선 관통대지 해제기준

개발제한구역 지정 당시 또는 해제 당시부터 대지의 면적이  
1,000㎡이하로서 개발제한구역 경계선이 그 대지를 관통하도록 설정된 토지(필지)

※ 근거: 개발제한구역 특별법 시행령 제2조제3항제6호

#### · 경계선 관통대지

경계선이 대지를 관통하고 있는 1,000㎡ 이하 토지  
개발제한구역부분의 해제면적 기준은 도 조례로 정함.

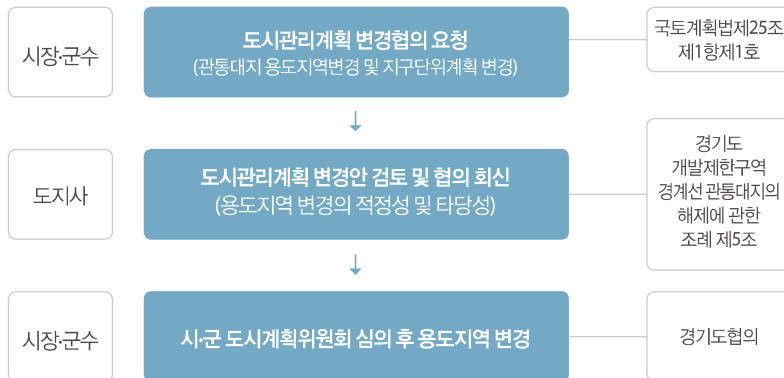
#### · 해제절차

시장·군수 입안 → 도 도시계획위원회 심의  
→ 해제결정(도지사)



- ①국공유지, ②공공시설 부지, ③해제 시 개발제한구역인 연접 토지가 섬처럼 남게 되는 경우(연접토지가 1,000㎡ 초과하는 경우에 한한다), ④분할·합병으로 경계선 관통대지 기본요건을 상실한 경우는 해제대상에서 제외
- ⑤해제 시 구역 경계선이 심각하게 부정형으로 되는 토지(구체적인 기준을 해당 지자체가 사전에 제시), ⑥환경 평가식물상 1~2등급 토지는 도시계획위원회 심의를 통해 해제여부 결정

#### 경계선 관통대지의 용도지역 변경 절차도



## 4. 집단취락 해제기준

집단취락면적 '10,000㎡당 주택 10호 이상'의 밀도를 기준으로 주택이 '20호 이상'인 취락

### 주택호수 산정기준

- 주택은 도시관리계획 입안의 기준일(주민공람 공고일) 당시 개발제한구역 건축물관리대장에 등재된 주택을 기준으로 산정
- 개발제한구역 지정당시부터 있던 공동주택(가구당 1호) 및 무허가주택(건축물만 1호)
- 주택으로부터 용도변경이 가능한 근린생활시설과 사회복지시설
- 주민공동이용시설 중 건축법령에 따른 근린생활시설에 해당하는 시설
  - ※ 근거: 개발제한구역 특별법 시행령 제18조제1항, 별표 1제5호
- 개발제한구역 지정당시부터 지목이 '대(宅)' 인 토지(1필지 당 주택 1호)
- 개발제한구역 지정당시 주택지조성을 목적으로 시장 또는 군수의 허가를 받아 조성되었거나 조성 중이던 토지

### 집단취락의 해제가능면적

- 집단취락으로서 해제하는 경우 개발제한구역에서 해제할 수 있는 면적은 당해 취락을 대상으로 다음의 면적 범위내로 한다.

조정대상취락의 해제가능 총면적 (㎡) = 취락을 구성하는 주택의 수(호) ÷ 호수밀도(10호~20호/10,000㎡)  
대규모 나대지등의 1,000㎡ 초과부분의 면적 도시계획시설 부지면적 ㎡

- 취락을 구성하는 주택의 수란 "주택호수 산정기준에 따른 주택호수 산정기준"에 따라 산정된 호수를 말한다.
- 호수밀도란 10,000㎡당 10호로 하되 당해 사·도지사가 10호 부터 20호까지 범위내에서 요건을 강화한 경우에는 그 밀도를 말한다.
- 대규모 나대지등이란 그 규모가 1,000㎡ 이상인 나대지등을 말한다.
- 도시계획시설 부지면적이란 취락안에 설치되었거나 설치하고자 하는 도시계획시설(공공공지를 제외한다)의 부지면적을 말한다.
- 이미 해제된 취락도 추후 지구단위계획을 수립한 결과 도시계획시설 면적조정, 취락정비사업 시행을 위해 필요한 경우에는 3-3-3(4)①항에 따른 면적의 범위 내에서 이를 해제할 수 있다. 이 경우 '취락을 구성하는 주택의 수' 는 최초 지구단위계획 입안 당시의 지구단위계획구역 내 주택수(해제 후 최초로 지구단위계획을 입안하는 경우에는 기 해제지역내 주택수)로 한다.

#### 국토교통부 회신

구체적인 개발계획·필요면적 등 취락정비사업의 추진계획이 전무한 상태에서 단순히 사업성 확보를 목적으로 하는 개발제한구역 추가해제는 곤란

# 개발제한구역 해제절차

## 1. 국책사업



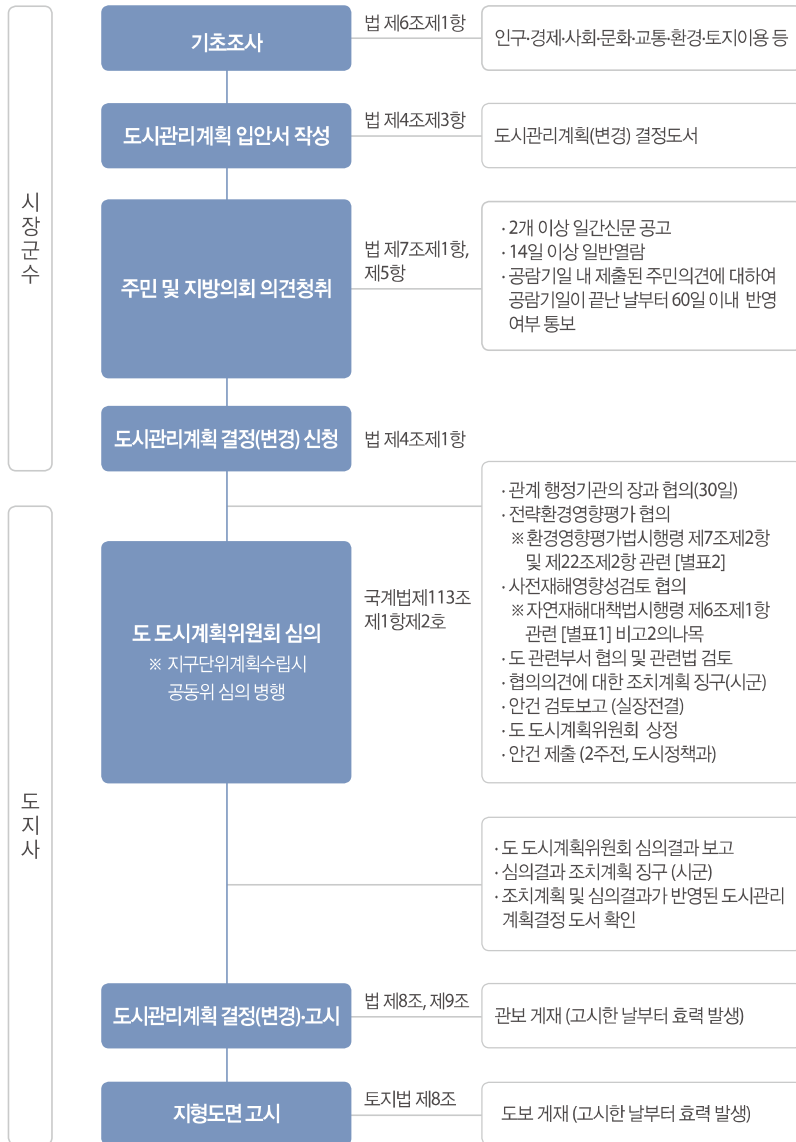
## 2. 지역현안사업



※ 2016년 상반기 300,000㎡미만 개발제한구역 해제권한 도지사 위임 예정



### 3. 집단취락, 소규모 단절토지, 경계선 관통대지





# 개발제한구역 규제개선사항 (2013년~2015년)

## 1. 주민생활 불편사항 개선

- ① 개발제한구역 해제는 200,000㎡ 이상이 원칙이나, 기존 해제지역 및 시가지등과 인접한 지역은 여가복지 시설 등을 확충할 경우 200,000㎡ 미만도 해제 가능(2013. 8.)
- ② 음식점 부설주차장 규모를 확대(200→300㎡이내)하여 영업과 이용객 불편을 해소(2013. 10.)
- ③ 자전거도로, 자전거주차장 및 자전거이용자의 편의시설(아영장벤치, 간이휴게소 등) 설치 허용(2013. 10.)
- ④ 전통사찰 증축시 대지조성 면적을 당초 건축면적의 2배 이내에서 건축물 수평투영면적(건축면적+ 처마면적)의 2배 이내로 확대(2014. 1.)
- ⑤ 개발제한구역 지정 이전에 설치된 청소년수련시설의 증축을 허용(2014. 4.)
- ⑥ 소규모 단절토지의 해제기준 도로요건을 폭 15m(중로2류)이상에서 8~15m(소로2류)로 완화(2014. 6.)
- ⑦ 개발제한구역 내 대지화되어 있는 토지에 노외주차장 설치시 주차관리를 위한 연면적 20㎡ 이하의 가설 건축물 설치 가능(2014. 11.)
- ⑧ 주택을 근린생활시설(안마원 및 안마시술소, 단란주점, 노래연습장 제외), 종교시설, 노유자시설, 박물관 및 미술관으로 용도변경 가능(2014. 11.)
- ⑨ 개발제한구역 내 공장 등 신축이 금지된 건축물을 근린생활시설(안마원 및 안마시술소, 단란주점, 노래연습장 제외), 종교시설, 노유자시설, 박물관 및 미술관, 교육원 및 연구소(공장에 한함), 창고(공장에 한함)로 용도변경 가능(2014. 11.)
- ⑩ 국가, 지방자치단체는 노인요양시설 설치 가능(2014. 11.)
- ⑪ 시장·군수·구청장이 설치할 수 있는 소규모 실내 생활체육시설의 종류를 모든 생활체육시설로 완화하고 건축연면적도 600㎡ 이하에서 800㎡ 이하까지 확대(2014. 11.)
- ⑫ 지방자치단체가 전세버스 및 화물자동차 차고지와 부대시설인 사무실, 영업소, 차고설비, 충전소 등을 설치할 수 있도록 허용(2014. 11.)
- ⑬ 개발제한구역에서 농림수산업에 종사하는 경우 주택을 소유하거나 거주하지 않더라도 임시가설 건축물을 설치 가능(2014. 11.)
- ⑭ 공동구판장 면적의 30% 미만 범위에서 수퍼마켓, 일용품소매점, 휴게음식점, 금융업소, 방앗간 용도로 사용 가능(2014. 11.)



- ⑮ 개발제한구역 지정당시 종교시설로서 연면적이 330㎡ 미만인 경우 660㎡까지 증축 가능(2014. 11.)
- ⑯ 개발제한구역 내 기존의 시설 동물원을 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 등 관계법령에서 정하는 시설기준에 맞게 증축하는 경우 허용(2014. 11.)
- ⑰ 마을공동 또는 지정 당시 거주자가 1회에 한하여 사군에 배분된 개수 이내에서 개발제한구역에 야영장을 설치 가능(2014. 11.)  
※ 단, 생태자연도 1등급 지역, 석축, 옹벽 등의 설치를 수반하는 지역은 금지
- ⑱ 마을공동 또는 지정 당시 거주자가 1회에 한하여 사군에 배분된 개수 이내에서 개발제한구역에 영리목적의 실외체육시설을 설치 가능(2014. 11.)  
※ 단, 임야에는 설치를 금지
- ⑲ 공익사업의 시행으로 철거되는 기존 근린생활시설의 소유자는 자기 소유 토지에 근린생활시설 이축 허용(2015. 3.)
- ㉑ 개발제한구역 해제는 200,000㎡ 이상이 원칙이나, 이미 해제된 지역이나 기존 시가지 등과 인접하여 여가복지 시설, 임대주택(8년이상 임대하는 임대주택을 유상공급면적의 50%이상 공급하는 경우) 등을 확충할 경우 200,000㎡ 미만 해제 가능(2015. 3)
- ㉒ 개발제한구역 내 전세버스, 화물차 차고지를 조합 또는 연합회가 도시계획시설로 설치하거나 그 밖의 자도 도시계획시설로 설치하여 지방자치단체에 기부채납하는 경우에는 설치 가능(2015. 9.)
- ㉓ 개발제한구역에 설치할 수 있는 동식물 관련 시설의 종류와 규모를 관할 사군·구의 조례로 정하고 법령에서 정하는 규모에서 20% 완화 가능(2015. 9.)
- ㉔ 주유소 및 가스 충전소 인수자도 세차장, 간이정비시설, 소매점 설치 가능(2015. 9.)
- ㉕ 개발제한구역에 설치 가능한 재배사 종류 및 규모 확대(2015. 9.)  
- 공나물재배사(300㎡이하), 버섯재배사(500㎡이하) → 작물재배사(500㎡이하)
- ㉖ 거주기간에 따른 건축연면적 및 음식점 주차장 설치 규제 완화(2015. 9.)  
- 건축연면적: 5년 이상 거주자 232㎡이하, 5년 미만 거주자 200㎡이하 → 지정 이후 거주자: 232㎡이하  
- 거주기간에 상관없이 음식점 소유자는 부대 주차장(300㎡이하) 설치 가능
- ㉗ 개발제한구역 내 사립 박물관, 미술관 부설주차장 설치 허용(2015. 9.)



## 2. 기업·주민의 경제적 부담완화

- ① 개발제한구역 지정 당시 이미 존재하고 있는 건축물을 기존 대지 안에서 증축할 때 개발제한구역 보전 부담금을 50% 감경(2013. 5.)
- ② 보전부담금을 개발제한구역 실태조사 비용으로 사용할 수 있도록하고 보전부담금 미납가산금을 5%에서 3%로 감경(2013. 11.)
- ③ 개발목적으로 이용되지 않는 바다, 하천, 구거, 제방, 도로, 철도 부지는 보전부담금 부과 제외(2014. 1.)
- ④ 보전부담금 인하(2014. 5.)
  - 국방·군사시설: 건축물 바닥면적 2배의 100%에서 70%로 인하
  - 전통사찰, 문화재: 건축물에 대한 보전부담금 면제
- ⑤ 개발제한구역 내 풍력설비 및 지열에너지 설비를 도시계획시설로 설치 허용(2015. 3.)
- ⑥ 개발제한구역 내 허용되는 집단에너지 공급시설을 열수송시설(열수송관, 순환펌프, 기타 열의 수송 또는 분배와 관련이 있는 설비 등)로 확대(2015. 3.)
- ⑦ 전면매수방식의 공영개발 원칙에서 혼용방식(수용+환지)도 허용(2013. 8), 혼용방식 적용시 개발 제한구역 해제 면적의 50%미만까지 환지 가능(2015. 3.)
- ⑧ 버스차고지 부대시설로 자동차 정비시설 설치 가능(2015. 9.)



## 3. 기업규제 개선

- ① 개발제한구역 지정 당시 건축물(공장 등) 증축시 관리계획 수립없이 시장·군수 허가만으로 증축이 가능하도록 행정절차 간소화(2014. 1.)
- ② 공장 증축 허용 면적을 당초 기존 공장 연면적 이내에서 개발제한구역 지정 당시 기존공장과 부대시설의 연면적을 합산한 규모까지 확대(2014. 1.)
- ③ 공장 이축은 공장이 소재한 시·군 안에서만 허용되었으나, 인접 지역 시·군과 협의가 될 경우 인접 지자체의 읍·면·동까지 이축 가능(2014. 1.)
- ④ 공장부지 내 생산품 보관용 임시 가설건축물은 천막만 허용되었으나 합성수지 재질도 허용(2014. 1.)
- ⑤ 지방자치단체장이 설치하는 택시공영차고지 및 부대시설 설치를 허용(2014. 4. / 2015. 1. 시행)
- ⑥ 기존 시가지 등과 접한 개발제한구역 해제 집단취락을 준주거지역, 근린상업지역, 준공업지역으로 개발 허용(2014. 6)

- ⑦ 개발제한구역 해제지역 공동주택 사업 시 임대주택의 유형별 비율은 지자체가 자율적으로 결정 (2013. 8.)
- ⑧ 유아숲체험원 및 그 안에 설치하는 부대시설 설치 허용(2015. 3.)
- ⑨ 개발제한구역 내 헬기장을 설치 허용(2015. 3.)
- ⑩ 지역특산물가공작업장을 지역특산물가공판매장으로 변경, 가공, 판매, 체험, 실습 용도로 활용가능 (2015. 9.)
- ⑪ 농어촌체험·휴양마을사업자는 사업계획에 따라 체험관, 휴양시설, 숙박시설, 음식점 등 농어촌 체험·휴양마을사업 관련 시설을 전체 면적 2,000㎡ 이하까지 설치 가능(2015. 9.)
- ⑫ 개발제한구역 지정 당시 공장 중 건폐율이 20%에 미달하는 경우는 건폐율 20%까지 추가 증축 허용(2015. 9.)
- ⑬ 훼손지 정비사업 도입(2015. 12.)
  - ※ 훼손지 정비사업
  - : 불법으로 사용하고 있는 축사 등 동식물관련시설들이 밀집한 일정 규모 이상의 훼손지를 토지소유자 (또는 조합)가 사업구역 면적의 30%를 도시공원이나 녹지로 조성하여 공원관리청에 기부채납하는 경우 개발을 허용하는 제도
- ⑭ 개발제한구역 해제지역 개발에 따른 임대 주택용지가 6개월 이상 미매각된 경우 분양 주택용지로 전환 허용(2014. 6.). 단, 임대주택 건설 목적으로 개발제한구역 최소 개발기준(200,000㎡이상)을 완화하는 경우(2015. 3.), 기업형 임대사업자가 촉진지구 등에서 기업형임대주택을 건설하는 경우 (2015.12.)는 국민주택규모 이하의 분양주택건설용지로 공급 불가
- ⑮ 개발제한구역 해제지역 개발에 따른 특수목적법인 설립시 민간 출자비율 1/2미만에서 2/3미만으로 확대(2014. 6.). 한시규정을 2년 연장(2015. 12. 31.→2017. 12. 31.) (2015.12.)
- ⑯ 특수목적법인으로 개발제한구역 해제지역 개발시 최소한의 공공지분(1/3)을 제외한 나머지 공공 지분은 착공 후 매각 허용(2015. 3.)
 

다만, 기업형 임대사업자가 2017. 12. 31.일 전에 촉진지구 외의 지역에서 8년 이상 임대주택을 유상 공급면적의 50%이상 공급하기 위해 개발제한구역 해제 요청하는 경우에 착공 후 공공지분 매각 허용 (민간출자비율 2/3이상 변경 가능) (2015. 12.)
- ⑰ 기업형임대사업자가 2017. 12. 31.일 전에 기업형임대주택 공급촉진지구로 지정받기 위해 개발제한구역 해제를 요청한 경우 민간개발 허용(2015. 12.)

## 4. 주민지원 사업 확대

- ① 어린이집, 유치원, 경로당, 노인복지관을 주민지원사업 지원 대상에 포함(2014. 1.)
- ② 주민지원사업 시행자에 시도지사도 포함(2014. 1.)
  - ※ 당초 주민지원사업 시행자는 시장군수로 한정

## 5. 공공사업 행정절차 간소화

- ① 개발제한구역의 관리보전에 도움이 되는 도시계획시설 중에서 토지 형질변경 면적이 50,000㎡ 이하, 건축면적이 10,000㎡ 이하 시설은 관리계획 수립 생략으로 행정절차 간소화(2013.9.)
- ② 소규모 도시군계획시설(토지형질변경 10,000㎡ 이하, 건축면적 3,000㎡ 이하)은 개발제한구역 관리계획 수립 대상에서 제외(2014. 9.)
- ③ 국방시설 중 3급 이상 보안시설은 개발제한구역 관리계획 수립 대상에서 제외(2014. 9.)

## 6. 개발제한구역 해제 절차·기준 완화

- ① 개발제한구역 해제 후 개발계획 변경시 중앙(도)도시계획위원회 재심의 없이 국토교통부(도지사)와 협의를 통해 변경 가능. (단, 개발목적 등 중대한 변경사항은 중앙도시계획위원회(지방도시계획위원회) 재심의 대상) (2014. 6)
- ② 도로·철도·하천 개수호가 먼저 설치된 후에 집단취락이 해제되어 발생된 소규모 단절토지(10,000㎡ 미만) 개발제한구역 해제 가능 (2015. 9)
- ③ 섬처럼 남은 연접토지가 발생하는 1,000㎡ 이하 개발제한구역 경계선 관통대지 및 1,000㎡ 이하 섬형 연접토지 해제 가능 (2015. 9)
- ④ 경계선 관통대지(필지) 해제로 인하여 10,000㎡ 미만의 토지가 되는 경우 소규모 단절토지 해제 대상 가능 (2015. 9)
- ⑤ 개발제한구역 해제된 경계선 관통대지의 용도지역은 도지사와 협의 후 사군 도시계획위원회 심의를 통해 변경 가능 (2015. 10)
- ⑥ 개발제한구역 해제 대상지역에 기업형임대주택 사업 가능 (2015. 12)

## 개발제한구역 불편, 불법 신고 연락처

| 시·군·구   | 행정구역(km <sup>2</sup> ) | 개발제한구역면적(km <sup>2</sup> ) | 담당부서                   | 연락처(지역 031)            |
|---------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 전 국     | 100,188.08             | 3,857.609                  | 국토교통부<br>녹색도시과         | 044)201-3746           |
| 경기도(21) | 4,934.6                | 1,171.339                  | 지역정책과(남부)<br>도시주택과(북부) | 8008-4868<br>8030-4192 |
| 수원시     | 121.1                  | 29,447                     | 도시계획과                  | 228-2385               |
| 성남시     | 141.7                  | 48,788                     | 도시계획과                  | 729-3315               |
| 부천시     | 53.4                   | 16,687                     | 도시계획과                  | 032)625-3447           |
| 안양시     | 58.5                   | 30,154                     | 도시계획과                  | 8045-5124              |
| 안산시     | 149.4                  | 37,825                     | 도시계획과                  | 481-2362               |
| 용인시     | 591.4                  | 3,600                      | 도시계획과                  | 324-3216               |
| 광명시     | 38.5                   | 15,306                     | 주택안전과                  | 02)2680-6707           |
| 시흥시     | 135.0                  | 86,256                     | 건축과                    | 310-2385               |
| 군포시     | 36.5                   | 22,704                     | 도시정책과                  | 390-0387               |
| 화성시     | 689.6                  | 91,372                     | 도시정책과                  | 369-2388               |
| 김포시     | 276.6                  | 17,006                     | 도시계획과                  | 980-2451               |
| 광주시     | 431.0                  | 104,359                    | 도시계획과                  | 760-2962               |
| 하남시     | 93.0                   | 71,886                     | 건축과                    | 790-5045               |
| 의왕시     | 54.0                   | 46,688                     | 도시정책과                  | 345-3412               |
| 양평군     | 877.8                  | 17,143                     | 도시과                    | 770-2363               |
| 과천시     | 35.9                   | 30,551                     | 건축과                    | 02)3677-2387           |
| 고양시     | 268.0                  | 119,365                    | 도시정비과                  | 8075-3148              |
| 의정부     | 81.5                   | 57,970                     | 도시과                    | 828-2352               |
| 남양주     | 458.1                  | 226,567                    | 건축2과                   | 590-2398               |
| 구리시     | 33.3                   | 20,500                     | 도시과                    | 550-2385               |
| 양주시     | 310.3                  | 77,165                     | 주택과                    | 8082-6680              |



# 똑똑! 개발제한구역 길라잡이

## 똑똑! 개발제한구역 길라잡이

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 발행일 | 2016년 1월                           |
| 발행처 | 경기도 도시주택실 지역정책과<br>T 031-8008-4863 |

본 책자의 무단복제·전제·개작을 금하며 문의사항은  
지역정책과로 연락바랍니다.

